

LEI ORGÂNICA

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES/SP.

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS DO HABITANTE DO MUNICÍPIO

Art. 1º **É assegurado a todo habitante do Município, nos termos da [Constituição Federal](#), Estadual e desta Lei Orgânica, o direito à educação, saúde, trabalho, esportes, cultura, lazer, segurança, transporte, habitação e meio ambiente equilibrado, assistência social, proteção à maternidade, à infância, aos direitos das minorias, igualdade de direitos quanto a gênero, orientação sexual e raça.** (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 008/2006)

Art. 2º Todo poder é originário do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente, por seus representantes eleitos.

Art. 3º A soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas de existência, e será exercida:

I - pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;

II - pelo plebiscito;

III - pelo referendo;

IV - pela iniciativa popular no processo legislativo;

V - pela participação popular nas decisões do Município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições;

VI - pela ação fiscalizadora sobre a administração pública.

CAPÍTULO II

DO MUNICÍPIO

Art. 4º O Município da Estância Turística de Embu reger-se-á por esta Lei Orgânica, atendidos os princípios Constitucionais.

Art. 5º **O Município da Estância Turística de Embu, oficialmente denominado `Embu das Artes` é uma unidade do território do Estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia, nos termos assegurados pelas Constituições Estadual e Federal, e será administrado:** (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 008/2006)

I - com transparência de seus atos e ações;

II - com moralidade;

III - com a participação popular, conforme o previsto em Lei;

IV - sob o princípio da descentralização administrativa.

Art. 6º O Município da Estância Turística de Embu terá como símbolo a bandeira, o brasão de armas e o hino, estabelecidos em lei própria.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

Art. 7º Compete ao Município prover a tudo quanto respeite ao seu interesse, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento de suas funções sociais, garantindo-se o bem-estar de seus habitantes.

Art. 8º Ao Município compete, privativamente:

I - elaborar o orçamento, prevendo a receita e fixando a despesa, com base em planejamento adequado;

II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

III - organizar e prestar, prioritariamente, por administração direta ou sob regime de autorização, permissão ou concessão, os serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

IV - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico de seus servidores;

V - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens;

VI - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;

VII - dispor sobre autorização, permissão e concessão de serviços públicos locais;

VIII - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

IX - estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território, observada a legislação pertinente à matéria;

X - estabelecer servidões necessárias aos serviços;

XI - promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, observada a legislação pertinente à matéria;

XII - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

XIII - participar de entidades que congreguem, outros Municípios integrados à mesma região metropolitana na forma estabelecida em lei;

XIV - integrar consórcios com outros Municípios para solução de problemas comuns;

XV - regulamentar a utilização dos logradouros públicos e especialmente do perímetro urbano:

a) determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos;

b) fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos;

c) conceder, permitir ou autorizar serviços de transportes coletivos e de táxis e fixar as respectivas tarifas;

d) fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, zonas de trânsito e tráfego em condições especiais;

e) regulamentar o sistema viário do Município disciplinando os serviços de carga e descarga e fixando a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas, especialmente no centro histórico de Embu;

f) autorizar obras e eventos nas pistas, passeios e calçadas do sistema viário, bem como determinar a retirada de qualquer elemento de interferência na sinalização de

trânsito, conforme legislação específica;

g) ordenar a circulação viária;

h) planejar, organizar e disciplinar o uso do solo viário urbano. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 6/1998)

XVI - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização, aplicando as penalidade e medidas administrativas cabíveis às infrações de trânsito;(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 6, de 13 de outubro de 1998)

XVII - promover a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XVIII - ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para o funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e similares, observadas as normas federais e estaduais pertinentes;

XIX - dispor sobre o serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas;
(Regulamentado pela Lei Complementar nº [546/2024](#))

XX - regulamentar, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;

XXI - estabelecer e impor penalidade por infração às suas leis e regulamentos;

XXII - dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais;

XXIII - dispor sobre depósito e destinação de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão de legislação municipal;

XXIV - observar as disposições da legislação específica de trânsito quando se tratar de aprovação de projeto de pólo atrativo de trânsito. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 6/1998)

Art. 9º Ao Município compete, concorrentemente:

I - promover a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;

II - promover a proteção do meio ambiente local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal estadual;

III - promover e executar programas de construção de moradias populares e garantir, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, condições habitacionais, saneamento básico, a assistência e acesso ao transporte;

IV - promover a educação, a cultura e a assistência social;

V - zelar pela saúde e higiene;

VI - conceder licença ou autorização para abertura e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços e similares;

VII - fiscalizar as condições sanitárias e de higiene dos locais de venda direta ao consumidor, inclusive de gêneros alimentícios;

VIII - fazer cessar no exercício do poder da polícia administrativa as atividades que violem as normas de saúde, sossego higiene, segurança, funcionalidade, estética, paisagismo e de meio ambiente, moralidade e outras de interesse da coletividade;

IX - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território;

X - incentivar o turismo como atividade econômica geradora de recursos, bem como os setores interligados com a finalidade de se manterem equilibradas as características históricas, culturais, climáticas e geográficas do Município;

XI - dispensar às micro-empresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado;

XII - dar assistência médica, social e psicológica às mulheres vítimas de violência, assim como orientação preventiva a todas as mulheres;

XIII - assumir através da defensoria pública Municipal o atendimento jurídico pleno de mulheres vítimas de violência específica;

XIV - criar a Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher;

XV - promover e implementar a educação de trânsito na rede escolar, além de campanhas educativas, coordenadamente ao Sistema Nacional de Trânsito e em

conformidade às disposições do Código de Trânsito Brasileiro. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 6/1998)

Art. 10 Compete ao Município, suplementarmente, criar e organizar a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações.

TÍTULO II DO LEGISLATIVO

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores representantes do povo, eleitos em pleito direto, pelo sistema proporcional, para mandato de 4 (quatro) anos.

Seção I

Da Composição do Legislativo

Art. 12 **A Câmara Municipal terá Vereadores em número fixado para cada Legislatura, de acordo com a população do Município, nos termos do disposto na [Constituição Federal](#).** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Seção II

Das Atribuições do Legislativo

Art. 13 Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as determinações e a hierarquia constitucional, bem como suplementar a legislação Federal e Estadual, fiscalizar mediante controle externo a administração direta ou indireta e as empresas que o Município detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo Único - Em defesa do bem comum, a Câmara se pronunciará sobre qualquer assunto de interesse público.

Art. 14 Os assuntos de competência do Município, sobre os quais cabe à Câmara dispor, com a sanção do Prefeito são, especialmente:

I - Sistema tributário, a arrecadação, distribuição de rendas, isenções, anistias fiscais e a remissão de dívidas;

II - matéria orçamentária: o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;

III - planejamento urbano: plano diretor, em especial planejamento e controle de parcelamento, uso e ocupação do solo;

IV - organização do território municipal, especialmente os distritos, observadas a legislação estadual e a delimitação do perímetro urbano;

V - bens imóveis municipais: concessão de uso, alienação e aquisição, salvo quando se tratar de doação ao Município, sem encargo;

VI - concessão de serviços públicos;

VII - auxílios ou subvenções a terceiros;

VIII - convênios com entidades públicas ou particulares;

IX - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da remuneração de servidores do Município, inclusive da administração indireta, observando os parâmetros da lei das diretrizes orçamentárias;

X - denominação de próprios, vias e logradouros públicos.

Art. 15 É de competência privativa da Câmara Municipal:

I - dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, conhecer de suas renúncias ou afastá-los definitivamente dos cargos;

II - conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para afastamento do cargo;

III - autorizar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores por necessidade de serviço a ausentar-se do Município por mais de 15 (quinze) dias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

IV - zelar pela preservação de sua competência administrativa;

V - julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito e Pela Câmara Municipal; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

VI - apreciar os relatórios anuais do Prefeito sobre a execução orçamentária, operações de crédito, dívida pública, aplicação das leis relativas ao planejamento urbano, à concessão ou permissão de serviços públicos, ao desenvolvimento dos convênios, à

situação dos bens imóveis do Município, ao número de servidores públicos e ao preenchimento de cargos, empregos e funções, bem como a política salarial e apreciação de relatórios anuais da Mesa da Câmara;

VII - fiscalizar e controlar externamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

VIII - solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à administração;

IX - convocar Secretários, Prefeito e responsáveis pela administração indireta ou de empresas públicas de economia mista e fundações, para prestar informações sobre matéria de sua competência;

X - criar Comissões Especiais de Inquérito;

XI - julgar o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em lei;

XII - conceder títulos de Cidadão honorário do Município;

XIII - fixar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, até o último dia do primeiro semestre do ano final de cada legislatura para a subsequente, estabelecendo-as em proporção ao funcionalismo municipal, assegurando-se sua constante atualização monetária, observando o que dispõem os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153 III e 153, § 2º, I, todos da [Constituição Federal](#);
(Redção dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2010)

XIV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação e transformação de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observando os parâmetros legais, especialmente a lei de diretrizes orçamentárias;

XV - elaborar seu Regimento Interno;

XVI - eleger sua Mesa, bem como destituí-la;

XVII - deliberar sobre assuntos de sua economia interna e competência privativa.

Seção III

Do Vereador

Art. 16 Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Parágrafo Único - Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações.

Art. 17 Os subsídios dos Vereadores serão fixados pela Câmara Municipal, em cada legislatura, para a subsequente, estabelecido como limite máximo o valor percebido como subsídio em espécie, pelo Prefeito, assegurada a constante atualização monetária, observando o que dispõem os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153 III e 153, § 2º, I, todos da [Constituição Federal](#). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Seção IV

Da Posse

Art. 18 No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º (primeiro) de janeiro, às 10h (dez) horas, em sessão solene de instalação, independente do número, os Vereadores, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, prestarão compromisso e tomarão posse.

Art. 18 No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º (primeiro) de janeiro, às 18h (dezoito) horas, em sessão solene de instalação, independente do número, os Vereadores, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, prestarão compromisso e tomarão posse; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [19/2024](#))

Parágrafo Único - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

Art. 19 No ato da posse os Vereadores deverão desincompatibilizar-se de cargos ou funções que não podem se acumular, sendo que na mesma ocasião e anualmente, inclusive ao término do mandato deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando da ata o seu resumo, nos termos da Lei Federal 8.429. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Seção V

Das Incompatibilidades

Art. 20 Os Vereadores não poderão:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, no âmbito e em

operações no Município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive que sejam demissíveis "ad-nutum", nas entidades constantes da alínea anterior, salvo se já se encontrava antes da diplomação e houver compatibilidade entre o horário normal destas entidades e as atividades no exercício do mandato.

II - desde a posse:

- a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com a pessoa de direito público no Município ou nela exercer função remunerada;
- b) ocupar cargo ou função em que sejam demissíveis "ad-nutum" nas entidades referidas no inciso I "a";
- c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I "a";
- d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Art. 21 Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no antigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer em cada sessão legislativa à terça parte das sessões ordinárias, salvo crença ou missão autorizada pela Câmara;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º Os casos incompatíveis com o decoro parlamentar, serão definidos em Regimento Interno, em similaridade com o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado e o da Câmara Federal, especialmente no que respeita ao abuso das prerrogativas de Vereador ou percepção de vantagens indevidas.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto aberto e maioria absoluta, mediante requerimento da Mesa ou de Partido Político representado na Casa, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

§ 3º Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda será declarada pela Mesa, de ofício, mediante requerimento de qualquer de seus membros, ou de partido representado na Casa, assegurada ampla defesa.

Art. 22 Não perderá o mandato o Vereador:

I - investido em cargo de Secretário Municipal, ou equivalente, quando optar pela remuneração de um dos cargos, considerando-se automaticamente licenciado;

II - licenciado por motivo de doença, ou para tratamento de saúde com remuneração, e sem remuneração para tratar de interesses particulares, por período nunca inferior a 30 (trinta) dias, ou superior a 120 (cento e vinte) dias, por sessão legislativa.

Seção VI

Das Licenças

Art. 23 O Vereador poderá licenciar-se somente:

I - para desempenhar missão de caráter transitório;

II - por moléstia devidamente comprovada ou no período de gestação;

III - para tratar de interesse particular, por prazo determinado, nunca inferior a 30 (trinta) dias, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do seu término.

Parágrafo Único - O Vereador licenciado nos termos dos incisos I e II deste artigo fará jus à percepção integral de sua remuneração, não tendo direito a qualquer tipo de remuneração quando licenciado nos termos do Inciso III.

Art. 24 Nos casos descritos nos artigos 21, 22 e 23, o Presidente convocará imediatamente o suplente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

§ 1º O suplente convocado deverá tomar posse dentro de 10 (dez) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição, se faltarem mais de 15 (quinze) meses para o término do mandato.

Seção VII

Da Mesa

Art. 25 Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a Presidência

do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados.

Parágrafo Único - Não havendo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na Presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 5, de 2 de setembro de 1997)

Art. 26 Os membros da Mesa serão eleitos em votação aberta para um mandato de 2 (dois) anos, pelo processo nominal, sendo permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Parágrafo Único - Considerar-se-ão eleitos aqueles que obtiverem:

- a) voto da maioria absoluta, em primeiro escrutínio;**
- b) voto da maioria simples, em segundo escrutínio.**

Art. 27 Na constituição da Mesa assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal.

Art. 28 A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á no dia 20 (vinte) de dezembro, dias antes do término do segundo biênio de mandato da Mesa Diretora, empossados os eleitos automaticamente no 1º (primeiro) dia do ano civil.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 3, de 14 de dezembro de 1994)

Art. 29 Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído pelo voto de dois terços dos membros da Câmara, quando faltoso, omissor ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato.

Art. 30 Compete à Mesa, dentre outras atribuições:

I - baixar, mediante ato, as medidas referentes aos Vereadores;

II - baixar, mediante portaria, as medidas referentes aos servidores da secretaria da Câmara Municipal, como provimento e vacância dos cargos públicos, e ainda, abertura de sindicância, processos administrativos e aplicação de penalidades;

III - propor Projetos que disponham sobre a:

- a) secretaria da Câmara e suas alterações;
- b) polícia da Câmara;
- c) criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

IV - elaborar e expedir, mediante ato, quadro de detalhamento das dotações, observado o disposto na lei orçamentária e nos créditos adicionais abertos a favor da Câmara;

V - apresentar, projeto de lei dispondo sobre autorização para abertura de créditos adicionais, quando o recurso a ser utilizado for proveniente da anulação de dotações da Câmara;

VI - solicitar ao Prefeito, quando houver autorização legislativa, a abertura de créditos adicionais para a Câmara;

VII - devolver à Prefeitura, no último dia do ano, o saldo de caixa existente;

VIII - enviar ao Prefeito, até o dia 1º (primeiro) de março, as contas do exercício anterior;

IX - declarar a perda do mandato de Vereador, de ofício, ou por provocação de qualquer de seus membros, ou ainda de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas nos incisos III, IV e V, do artigo [20](#), assegurada ampla defesa;

X - propor ação direta de inconstitucionalidade.

Parágrafo Único - As decisões da Mesa serão tomadas pelo voto da maioria de seus membros;

Art. 31 O Regimento Interno complementarás as normas referentes a esta sessão.

Seção VIII

Do Presidente da Câmara

Art. 32 Compete ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições:

I - representar a Câmara em juízo e fora dele;

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos;

III - interpretar, cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno;

IV - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário;

V - fazer publicar as portarias e os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas;

VI - conceder licença aos Vereadores nos casos previstos em lei;

VII - declarar a perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores nos casos previstos em lei;

VIII - apresentar ao Plenário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior;

IX - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais;

X - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim.

Parágrafo Único - O Presidente da Câmara, ou seu substituto só terá voto:

I - na eleição da Mesa;

II - quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara;

III - quando houver empate em qualquer votação no Plenário.

Seção IX

Das Reuniões

Art. 33 A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, em sua sede, em sessão legislativa ordinária, de 1º de fevereiro a 30 (trinta) de junho, e de 1º (primeiro) de agosto a 15 (quinze) de dezembro, com número de sessões definidas em seu Regimento Interno, com a presença mínima de um terço de seus membros.

§ 1º As reuniões marcadas dentro desse período serão transferidas para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem apreciação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do orçamento.

Art. 34 Durante o recesso, salvo convocação extraordinária da Câmara, haverá uma comissão representativa do Poder Legislativo, cuja composição reproduzirá quanto possível, a proporcionalidade de representação partidária eleita pelo Plenário, na última sessão ordinária do período legislativo com atribuições previstas no Regimento Interno.

Art. 35 As sessões da Câmara serão públicas, sendo garantido o uso da palavra pelos cidadãos, através da Tribuna Popular, na forma que o Regimento Interno estabelecer.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Art. 36 A convocação extraordinária da Câmara, nos períodos definidos no artigo 34, será feita pelo Presidente e, fora do referido período, pelo Prefeito, ou por requerimento da maioria absoluta dos Vereadores, em caso de urgência ou interesse relevante, com notificação pessoal e escrita aos Vereadores, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 37 Nas convocações extraordinárias, a Câmara somente deliberará sobre as matérias para as quais foi convocada.

Art. 38 Não poderá votar o Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu voto for decisivo.

Seção X

Das Comissões

Art. 39 A Câmara terá Comissões Permanentes e temporárias, conforme o estabelecido no seu Regimento Interno.

§ 1º Na constituição da Mesa e das Comissões, é assegurada a representação dos partidos, exceto se o número de Vereadores, de algum modo, não viabilizar tal composição.

§ 2º Cabe às Comissões Permanentes, dentro da matéria de sua competência:

I - dar parecer em projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo, ou expedientes quando requeridos;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - receber petições, reclamações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

IV - convocar Secretários e responsáveis pela administração indireta ou de empresas públicas, de economia mista e fundações para prestar informações sobre matéria de sua competência;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Art. 40 As Comissões Especiais de Inquérito terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais para apuração de fato determinado em prazo certo.

§ 1º Os membros da Comissão Especial de Inquérito, a que se refere o "caput", no interesse da investigação, poderão em conjunto ou isoladamente:

I - proceder as vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência;

II - requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a apresentação dos esclarecimentos necessários;

III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competirem.

§ 2º É fixado em 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta ou indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas Comissões Especiais de Inquérito.

§ 3º No exercício de suas atribuições, poderão, ainda, as Comissões Especiais de Inquérito, através de seu Presidente:

I - determinar as diligências que reputarem necessárias;

II - requerer a convocação de servidores municipais;

III - tomar o depoimento de quaisquer autoridades intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso;

IV - proceder verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos da administração direta ou indireta.

§ 4º O não atendimento às determinações contidas nos parágrafos anteriores, no prazo estipulado, faculta ao Presidente da Comissão solicitar, na conformidade da legislação Federal, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a lei.

§ 5º Nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 1.579, de 18 de março de 1952, as testemunhas serão intimadas, de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal, e em caso de não comparecimento sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao Juiz Criminal da localidade onde reside ou se encontra, na forma do artigo 218 do Código de Processo Penal.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO LEGISLATIVO

Seção I

Disposição Geral

Art. 41 O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - Emendas à Lei Orgânica Municipal;

II - Lei Complementares;

III - Leis Ordinárias;

IV - Decretos Legislativos;

V - Resoluções.

Seção II

Da Emenda à Lei Orgânica

Art. 42 A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos Vereadores;

II - da população, subscrita por 1% (um por cento) do eleitorado do Município;
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

III - do Prefeito Municipal.

§ 1º A proposta será discutida e votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de três quintos dos membros da Câmara Municipal.

§ 2º A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem.

§ 3º No caso do inciso II, a subscrição deverá ser acompanhada dos dados identificadores do Título Eleitoral.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta tendente a abolir, no que couber, o disposto no artigo 60, § 4º, da [Constituição Federal](#) e as formas de exercício da democracia.

Seção III

Das Leis, Dos Decretos Legislativos e Das Resoluções

Art. 43 As Leis Complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observados os demais termos de votação das leis ordinárias.

§ 1º As Leis Complementares são concernentes às seguintes matérias:

I - Código Tributário;

II - Código de Obras;

III - Estatuto dos Servidores;

IV - Plano Diretor;

V - Procuradoria Geral do Município;

VI - Atribuições do Vice-Prefeito;

VII - Infrações Político-Administrativas.

§ 2º Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara as Leis Ordinárias concernentes às seguintes matérias:

I - Zoneamento Urbano;

II - concessão de serviços públicos;

III - Concessão de Direito Real de Uso;

IV - Criação de cargos e aumento de vencimento dos Servidores;

V - Alienação de Bens Imóveis;

VI - Aquisição de Bens Imóveis por doação, com encargos;

VII - Autorização para tomar empréstimo de particular;

VIII - Orçamento Municipal, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

IX - Concessão de auxílios e subvenções. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Art. 44 As proposições destinadas a regulamentar matéria Político-Administrativa de competência exclusiva da Câmara são:

- a) Decreto legislativo, de efeitos externos;
- b) Resolução de efeitos internos.

Parágrafo Único - Os projetos de decreto legislativo e de resolução, aprovados pelo Plenário, em um só turno de votação, não dependem de sanção do Prefeito, sendo promulgados pelo Presidente da Câmara.

Art. 45 O Regimento Interno da Câmara disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação, serão feitas com observância das normas técnicas relativas às leis.

Art. 46 A iniciativa de projetos de lei cabe a qualquer Vereador, à Mesa, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos Cidadãos, respeitadas as disposições legais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

§ 1º São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal os projetos de lei que disponham sobre:

I - criação da Guarda Municipal e a fixação ou modificação de seus efetivos;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito do Executivo, ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa do Poder Executivo e matéria tributária e orçamentária;

IV - regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores do executivo.

§ 2º Cada Vereador terá direito de apresentar emenda, referente a 0,5% (meio por cento), da RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO ORÇAMENTO. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 007/2002)

Art. 47 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privada do Prefeito Municipal, ressalvado o processo legislativo orçamentário, observado o disposto no parágrafo único deste artigo;

II - nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

Parágrafo Único - Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito Municipal, só será admitida emenda que aumente a despesa prevista, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e as relacionadas com a correção de erros, omissões ou com os dispositivos do texto do projeto de lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Art. 48 O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 1º Caso a Câmara não se manifeste sobre a proposição dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, será incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se à deliberação dos demais assuntos, para que se ultime a votação.

§ 2º O prazo previsto no parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso.

Art. 49 Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele imediatamente enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de 15 (quinze) dias úteis

contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.

§ 3º Decorrido o prazo estabelecido, o silêncio do Prefeito importará sanção.

§ 4º O veto será apreciado em sessão única, em votação nominal, dentro de 30 (trinta) dias, a contar de seu recebimento, e será rejeitado se obtiver o voto da maioria absoluta dos Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto, enviado ao Prefeito para promulgação.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estipulado no parágrafo 4º, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediatamente seguinte, sobrestadas as demais proposições, até sua votação.

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de 48 (quarenta e oito) horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o Presidente da Câmara a promulgará e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente.

§ 8º Caso o projeto de lei seja vetado durante o recesso da Câmara, o prefeito comunicará o veto à Comissão Representativa a que se refere o artigo 33 e, dependendo da urgência e relevância da matéria, poderá convocar extraordinariamente a Câmara para sobre ele se manifestar.

Art. 50 A matéria constante do projeto de lei ou processo rejeitado somente poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara ou mediante a subscrição de 10% (dez por cento) do eleitorado do Município.

Art. 51 É vedada a delegação legislativa.

Seção IV

Da Participação e Iniciativa Popular

Art. 52 Respeitadas as hipóteses de iniciativa privativa previstas na Constituição, é assegurado ao conjunto de cidadãos que representam 1% (um por cento) do eleitorado inscrito no Município, a iniciativa de quaisquer projetos de lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

§ 1º O projeto, com a respectiva justificativa, conterá a indicação do nome completo e do número do título eleitoral de todos os signatários, em listas organizadas por pelo menos uma entidade legalmente existente no Município há mais de 1 (um) ano, ou por grupo de 30 (trinta) cidadãos com domicílio eleitoral no Município, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas.

§ 2º Os projetos de iniciativa popular tramitarão no prazo de 60 (sessenta) dias, em regime de prioridade, em turno único de discussão e votação, sem prejudicabilidade pelo encerramento da legislatura, sendo assegurado o uso da palavra, no Plenário, a um representante dos responsáveis pelo projeto.

Art. 53 Serão obrigatoriamente submetidas a referendo popular, conforme estabelecer legislação específica, as leis, até 6 (seis) meses após a sua promulgação, quando assim o requerer 1% (um por cento) do eleitorado inscrito no Município.
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

§ 1º O requerimento será dirigido à Mesa da Câmara Municipal que solicitará ao Tribunal Regional Eleitoral para organizar o referendo, assegurando-se ampla publicidade.

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral providenciará a publicação do resultado do referendo no Diário Oficial.

Art. 54 As questões relevantes ao destino do Município poderão ser submetidas a plebiscito, conforme disciplinar legislação específica, quando requerido por pelo menos 1% (um por cento) do eleitorado do Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

§ 1º A forma de proposta de plebiscito obedecerá às mesmas normas estabelecidas no artigo 52 desta Lei.

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral proclamará o resultado do plebiscito, entrando em vigor na data de sua publicação.

Art. 55 São mecanismos de Participação Popular, Conferências Municipais, o Orçamento Participativo, o Conselho de Representantes Populares, as Audiências Públicas, os Fóruns Temáticos nos âmbitos dos Poderes Executivo e Legislativo, e a Tribuna Popular, no âmbito do Poder Legislativo.

§ 1º A Lei estabelecerá o funcionamento dos mecanismos de participação popular

previstos neste artigo.

§ 2º Além das diversas formas previstas nesta Lei, a participação popular ocorrerá através de organismos próprios, conforme legislação específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

Seção V

Do Plenário e Das Votações

Art. 56 Em decorrência da soberania do Plenário, todos os atos da Mesa da Presidência e das Comissões, estão sujeitos ao seu império.

Parágrafo Único - O Plenário pode avocar, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, qualquer matéria ou atos submetidos à Mesa, à Presidência ou Comissões, para sobre eles deliberar.

Art. 57 As deliberações da Câmara e suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário nas Constituições Federal ou Estadual e nesta Lei Orgânica, que exija quorum superior qualificado.

Parágrafo Único - As votações serão públicas, pelo processo simbólico, exceto por impositivo legal de quórum qualificado, ou por decisão do Plenário. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 009/2006)

TÍTULO III

DO EXECUTIVO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58 O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, eleito para um mandato de 4 (quatro) anos, auxiliado pelos Secretários Municipais e responsáveis pelos órgãos da Administração Direta e Indireta.

Art. 59 A participação popular na ação do executivo dar-se-á conforme o previsto em Lei.

Seção I

Do Prefeito e do Vice-prefeito

Art. 60 A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito será realizada 90 (noventa) dias antes do término do mandato de seus antecessores, observado, no que couber, o disposto no

artigo 77 da [Constituição Federal](#).

Art. 61 O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em sessão da Câmara Municipal, a 1º (primeiro) de janeiro do ano subsequente à sua eleição, prestando o compromisso de cumprir a Lei Orgânica do Município, as Constituições Estadual e Federal, defendendo a justiça social, a paz e a equidade a todos os cidadãos municipais.

Parágrafo Único - Se decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a posse, e o Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver tomado posse no cargo, este será declarado vago. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

Art. 62 **O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão fazer declaração pública de bens no ato da posse, no término do mandato e nos termos da Lei Federal nº 8.429/93.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

Art. 63 **O Prefeito, o Vice-Prefeito ou o ocupante no exercício do cargo de Prefeito deverão desincompatibilizar-se de cargos ou funções que não se podem acumular, não podendo, sob pena de perda de cargo:** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

I - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público, salvo quando referir-se a contratos de adesão; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluindo os de que sejam demissíveis "*ad nutum*", nas entidades constantes do inciso anterior, ressalvada a posse em virtude de concurso público;

III - ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo;

IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas no inciso I;

V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.

Art. 64 O Prefeito poderá licenciar-se:

I - quando a serviço ou em missão de representação do Município;

II - quando impossibilitado do exercício do cargo por motivo de doença devidamente comprovada ou no período de gestação;

III - para tratar de assuntos de interesse particular.

§ 1º No caso do inciso I o pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e previsão de gastos.

§ 2º O Prefeito licenciado nos casos dos incisos I e II receberá remuneração integral, não fazendo jus a qualquer tipo de remuneração quando licenciado com base no inciso III.

Art. 65 O Prefeito deverá ter o domicílio eleitoral no Município da Estância Turística de Embu, nos termos do artigo 14, inciso IV do parágrafo 3º da [Constituição Federal](#). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

Art. 66 Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á na vaga, o Vice-Prefeito.

Art. 67 Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do cargo de Prefeito o Presidente da Câmara Municipal e o Secretário dos Negócios Jurídicos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

Art. 68 Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, tomarão posse seus substitutos em sessão da Câmara Municipal, prestando compromisso.

Art. 69 Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição 90 (noventa) dias depois de aberta a última vaga declarada pela Câmara Municipal, na forma da lei.

§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos 2 (dois) anos do período do mandato, a eleição, para ambos os cargos será feita 30 (trinta) dias depois da última vaga declarada pela Câmara Municipal, na forma da Lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

Art. 70 O Prefeito não poderá ausentar-se do Município por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização da Câmara.

Art. 71 Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na

administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, nos termos do que dispõe o artigo 28, parágrafo único da [Constituição Federal](#).

Art. 72 Até 120 (cento e vinte) dias antes das eleições municipais, o Prefeito publicará, para conhecimento público, relatório da situação da administração municipal que conterá, entre outras, informações atualizadas sobre:

I - dívidas do Município, por credor, com a data dos respectivos vencimentos, bem como a programação de realização de operações de crédito de qualquer natureza;

II - receita orçamentária efetivamente realizada no exercício;

III - medidas necessárias à regularização das contas públicas;

IV - prestações de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios.

Seção II

Das Atribuições do Prefeito

Art. 73 Compete privativamente ao Prefeito:

I - nomear e exonerar os Secretários e os responsáveis pelos órgãos da Administração Direta e Indireta;

II - exercer, com auxílio do Vice-Prefeito e secretários Municipais, a administração do Município, segundo os princípios da Lei Orgânica Municipal;

III - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Lei;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para a sua execução;

V - vetar projetos de Lei;

VI - dispor sobre a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal;

VII - prover cargos, funções e empregos municipais, praticar os atos administrativos referentes aos servidores municipais, salvo os de competência da Câmara;

VIII - apresentar anualmente à Câmara relatório sobre o estado das obras e serviços

municipais;

IX - enviar as propostas orçamentárias à Câmara dos Vereadores;

X - prestar, dentro de 15 (quinze) dias, as informações solicitadas pela Câmara;

XI - representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;

XII - convocar extraordinariamente a Câmara;

XIII - contrair empréstimos para o Município, mediante prévia autorização da Câmara;

XIV - decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou interesse social;

XV - administrar os bens e as rendas municipais, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos;

XVI - propor o arrendamento, o aforamento ou a alienação de próprios municipais, bem como a aquisição de outros, mediante prévia autorização da Câmara;

XVII - firmar convênios, ajustes e contratos de interesse municipal;

XVIII - propor a divisão administrativa do Município, de acordo com a Lei;

XIX - permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros;

XX - subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital de empresa pública ou de sociedade de economia mista, desde que haja recursos hábeis na lei orçamentária;

XXI - delegar, por decreto, a autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência;

XXII - enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento plurianual, dívida pública e operações de crédito;

XXIII - enviar à Câmara Municipal projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos;

XXIV - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 (trinta e um) de março de cada ano, a sua prestação de contas, e a da Mesa da Câmara, bem como os balanços

do exercício findo;

XXV - fazer publicar os atos oficiais;

XXVI - colocar numerário à disposição da Câmara, nos termos legais;

XXVII - aprovar projetos de edificação, plano de loteamento, parcelamento e arruamento;

XXVIII - apresentar à Câmara Municipal o projeto do Plano Diretor;

XXIX - decretar estado de calamidade pública;

XXX - solicitar auxílio da Guarda Civil Municipal e polícia estadual para garantia do cumprimento de seus atos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

XXXI - propor ação direta de inconstitucionalidade;

XXXII - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo.

Parágrafo Único - A representação a que se refere o inciso XI poderá ser delegada, por Lei de iniciativa do Prefeito, a outra autoridade.

Seção III

Da Responsabilidade do Prefeito

Art. 74 O Prefeito, nos crimes de responsabilidade definidos na legislação Federal, será julgado pelo Tribunal de Justiça e, nas infrações político-administrativas definidas em Lei, será julgado pela Câmara Municipal.

Seção IV

Do Vice-prefeito

Art. 75 O Vice-Prefeito possui a atribuição de, em consonância com o Prefeito, auxiliar a direção da administração pública.

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito poderá exercer cargo de Secretário Municipal ou equivalente, optando pela remuneração de um dos cargos.

Seção V

Dos Secretários Municipais

Art. 76 Os Secretários Municipais serão escolhidos entre cidadãos maiores de 18

(dezoito) anos e no exercício de seus direitos políticos, como cargos de confiança do Prefeito.

Art. 77 Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete aos Secretários do Município:

I - orientar, coordenar e superintender as atividades dos órgãos ou entidades da administração municipal, na área de sua competência;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, relativos aos assuntos de suas secretarias;

III - apresentar anualmente ao Prefeito relatório dos serviços realizados nas suas secretarias;

IV - comparecer à Câmara Municipal, quando por esta convidado e sob justificação específica;

V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem delegadas pelo Prefeito;

§ 1º Aplica-se aos Diretores dos Serviços Autárquicos ou Autônomos o disposto nesta seção.

§ 2º Os Secretários farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos estabelecidos para os Vereadores, enquanto permanecerem em suas funções.

Art. 78 Poderão ser criados por iniciativa do Prefeito, aprovados pela Câmara Municipal, Distritos, Sub-Prefeituras, Administrações Regionais ou equivalentes.

Art. 79 Os Sub-Prefeitos ou administradores regionais serão indicados pelo Prefeito em lista tríplice, à Câmara Municipal, cabendo a esta a escolha de um dos indicados, que será nomeado por ato do Executivo.

Art. 80 As atribuições serão delegadas pelo Prefeito, nas mesmas condições dos Secretários ou responsáveis pelos órgãos da Administração Direta ou Indireta.

Seção VI

Dos Distritos, Sub-prefeituras e Administrações Regionais

Art. 81 Os Distritos, Sub-Prefeituras, Administrações Regionais ou equivalentes têm a função de descentralizar os serviços da administração municipal, possibilitando

maior eficiência no atendimento da população. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

Seção VII

Do Direito à Informação

Art. 82 Sem prejuízo às demais formas de participação popular previstas nesta Lei Orgânica, o direito à informação sobre os atos da administração pública poderá ser exercido individual ou coletivamente pelos cidadãos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

Art. 83 Todo cidadão tem direito de ser informado dos atos da administração municipal.

Parágrafo Único - Compete à administração municipal garantir os meios para que essa informação se realize.

Art. 84 Toda entidade de sociedade civil regularmente registrada poderá fazer pedido de informação sobre ato ou projeto da administração, que deverá responder, conforme o disposto no artigo 109. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

§ 1º O prazo previsto poderá, ainda, ser prorrogado por mais de 15 (quinze) dias devendo, contudo, ser notificado de tal fato o autor do requerimento.

§ 2º Caso a resposta não satisfaça, o requerente poderá reiterar o pedido, especificando suas demandas, para o qual a autoridade requerida terá o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo.

Art. 85 Toda entidade da sociedade civil de âmbito municipal ou, caso não o sendo, tendo mais de 100 (cem) filiados ou associados, poderá requerer ao Prefeito, ou a outra autoridade do Município, a realização de audiência pública para que se esclareça ato ou projeto da administração.

§ 1º A audiência deverá ser, obrigatoriamente, concedida no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ficar à disposição da população, desde o requerimento, toda a documentação atinente ao tema.

§ 2º Cada entidade terá direito, no máximo, à realização de 2 (duas) audiências por ano, ficando a critério da autoridade requerida deferir ou não o pedido.

§ 3º Da audiência pública poderão participar, além da entidade requerente, cidadãos e

entidades interessadas que terão direito a voz.

Art. 86 Serão realizados mediante audiência pública obrigatória: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 010/2006)

I - Projetos de licenciamento que envolvam impacto ambiental;

II - Atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural do Município;

Art. 87 A audiência prevista no artigo anterior deverá ser divulgada em órgão de circulação municipal, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência.

TÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 88 Respeitada a competência do Prefeito e da Câmara, a administração do Município poderá ser descentralizada, mediante delegação de atribuições do Prefeito aos Secretários, Sub-Prefeitos ou Administradores Regionais.

Parágrafo Único - Os titulares de atribuições delegadas incorrerão nos mesmos impedimentos do Prefeito, devendo fazer declaração pública de bens no início e ao término de sua gestão, bem como atender à convocação da Câmara para prestar informações.

Art. 89 No exercício da polícia administrativa, as autoridades municipais referidas no artigo anterior, poderão solicitar o concurso da Polícia do Estado ou fazer uso da Guarda Municipal, para garantir o cumprimento de suas decisões.

Art. 90 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Seção I

Da Organização Administrativa

Art. 91 A Organização Municipal compreende:

I - Prefeitura;

II - Secretarias Municipais;

III - Sub-Prefeituras ou Administrações Regionais.

Art. 92 São auxiliares diretos do Prefeito:

I - Secretários Municipais;

II - Sub-Prefeito ou Administrador Regional.

Seção II

Dos Servidores Públicos

Art. 93 O Município deverá instituir planos de carreira para os servidores da administração pública direta ou indireta mediante lei.

Art. 94 O regime jurídico único para todos os servidores da administração direta ou indireta será estabelecido através de lei, que disporá sobre direitos, deveres e regime disciplinar, assegurando os direitos adquiridos.

§ 1º Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no artigo 7º, incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, e XXX, da Constituição da República, podendo as entidades dos servidores estabelecer, mediante acordo ou convenção, sistemas de compensação de horários, bem como de redução de jornada de trabalho. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

§ 2º Aplica-se aos servidores públicos municipais o disposto no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo.

Art. 95 É obrigatória a afixação de quadro de lotação numérica de cargos, empregos e funções em local visível para conhecimento público, tanto no prédio do Executivo como no do Legislativo, sem o que não será permitida a nomeação ou contratação de servidores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Parágrafo Único - Os órgãos da administração pública municipal direta ou indireta e suas empresas afixarão, em local de acesso público, quadro contendo relação nominal dos servidores lotados, especificando cargo, emprego ou função, bem como horário de trabalho.

Art. 96 A lei assegurará aos servidores da administração direta ou indireta isonomia de vencimentos para cargos, empregos e atribuições iguais ou semelhantes do mesmo poder, ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho.

Art. 97 As vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por Lei.

Art. 98 Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento de adicional por tempo de serviço, concedido anualmente, à proporção de 1% (um por cento) ao ano, desde que tenha completado um quinquênio, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos para todos os efeitos.

Art. 99 Nenhum servidor poderá ser diretor, ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município, sob pena de demissão do serviço público.

Parágrafo Único - É vedada a participação dos servidores públicos municipais no produto de arrecadação de tributos ou multas, inclusive os da dívida, a qualquer título.

Art. 100 Será concedida licença maternidade a servidora adotante ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança pelo período de:

I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de adoção ou guarda de criança até 01 (um) ano de idade.

II - 60 (sessenta) dias, no caso de adoção ou guarda de criança de 01 (um) a 04 (quatro) anos de idade.

III - 30 (trinta) dias, no caso de adoção ou guarda de criança de 04 (quatro) a 08 (oito) anos de idade.

Parágrafo Único - Será concedida licença paternidade ao servidor adotante ou que obtiver a guarda judicial pelo período de 05 (cinco) dias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 101 Será concedida ao pai, servidor público, licença especial de 30 (trinta) dias em caso de morte da cônjuge ou companheira, em decorrência do parto, ocorrida no prazo máximo de 30 (trinta) dias deste.

Art. 102 O Município assegurará ao servidor, licença por motivo de doença do cônjuge

e parentes até o segundo grau, quando verificada em inspeção médica, ser indispensável a sua assistência pessoal, comprovada a dependência deste.

Art. 103 Fica assegurado o direito de reunião em locais de trabalho aos servidores públicos municipais e suas entidades, exceto em horário de trabalho, mediante comunicação prévia à autoridade competente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 104 O Servidor Público terá proteção especial contra o assédio sexual e ou moral nas relações de hierarquia, nos termos em que a Lei determinar. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 104-A O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em Lei Complementar.

Parágrafo único. Os ocupantes do cargo efetivo de professor terão idade mínima de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em Lei Complementar (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1](#)/2020)

CAPÍTULO II DOS ATOS MUNICIPAIS

Seção I

Da Publicação

Art. 105 A publicação das leis e dos demais atos municipais far-se-á em órgão oficial e/ou em órgão da imprensa local e/ou regional, como também poderá ser feita por afixação em local próprio e de acesso público na sede da Prefeitura e/ou da Câmara, e ainda em meio eletrônico digital de acesso público - Internet. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

§ 1º A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida.

§ 2º Os atos de efeitos externos só produzirão efeitos após a sua publicação.

§ 3º A escolha do órgão de imprensa para divulgação das leis e atos municipais deverá ser feita por licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição.

Art. 106 É direito do cidadão e dever do Prefeito, do Presidente da Câmara, bem como dos representantes do poder público, nos diferentes níveis municipais, informar todos os atos relativos à administração do Município, com gratuidade, sem quaisquer obstáculos, as informações solicitadas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Seção II

Do Registro

Art. 107 O Município terá os livros que forem necessários aos seus serviços e, obrigatoriamente, os de:

I - termo de compromisso e posse;

II - declaração de bens;

III - atas das sessões da Câmara;

IV - registros de leis, decretos, resoluções, regulamentos, instruções e portarias;

V - cópia de correspondência oficial;

VI - protocolo, índice de papéis e livros arquivados;

VII - licitações e contratos para obras e serviços;

VIII - contrato de serviços;

IX - contratos em geral;

X - contabilidade e finanças;

XI - concessões e permissões de bens imóveis e de serviços;

XII - tombamento de bens imóveis;

XIII - registro de loteamentos aprovados.

§ 1º Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim.

§ 2º Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, convenientemente autenticados.

§ 3º Os livros, fichas, ou outro sistema estarão abertos a consultas de qualquer cidadão, bastando, para tanto, apresentar requerimento.

Seção III

Da Forma

Art. 108 Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com observância das seguintes normas:

I - Decreto numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos:

- a) regulamentação de lei;
- b) instituição, modificação e extinção de atribuições não privativas de lei;
- c) abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários;
- d) declaração de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social, para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa;
- e) aprovação de regulamento ou de regimento;
- f) permissão de uso de bens e serviços municipais;
- g) medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município;
- h) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados não privativos de lei;
- i) normas de efeitos externos, não privativos de lei;
- j) fixação e alteração de preços.

II - Portaria, nos seguintes casos:

- a) provimento e vacância dos cargos ou empregos públicos e demais atos de efeitos individuais;
- b) lotação e relotação nos quadros do pessoal;
- c) autorização para contrato e dispensa de servidores sob o regime da legislação trabalhista;
- d) abertura de sindicâncias e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos;
- e) outros casos determinados em lei ou decreto.

Parágrafo Único - Os atos constantes do inciso II deste artigo poderão ser delegados.

Seção IV

Das Certidões

Art. 109 A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer, a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, certidões de atos, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão atender as requisições judiciais, se outro não for fixado pelo Juiz.

Parágrafo Único - A certidão relativa ao exercício do cargo de Prefeito será fornecida por Secretário da Prefeitura, ou pelo Presidente da Câmara.

CAPÍTULO III DAS LICITAÇÕES

Art. 110 As licitações realizadas pelo Município para compras, obras e serviços serão procedidas com estrita observância da legislação Federal, Estadual e Municipal.

Parágrafo Único - Deverão ser observados, nas licitações, os prazos mínimos para apresentação das propostas, conforme as disposições da Lei Federal 8.666/93 - Lei de Licitações - ou legislação vigente à época. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

CAPÍTULO IV DAS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 111 A execução das Obras Públicas Municipais deverá ser sempre precedida de projeto elaborado segundo as normas técnicas adequadas.

Parágrafo Único - As obras públicas poderão ser executadas diretamente, pela prefeitura, por suas autarquias paraestatais e, indiretamente, por terceiros, de acordo com a legislação pertinente à matéria.

Art. 112 A permissão de serviços públicos, sempre a título precário, será outorgada por decreto após edital de chamamento de interessados para escolha de melhor pretendente. A concessão só poderá ser feita com autorização legislativa, mediante contrato, precedido de concorrência, sob pena de nulidade.

§ 1º Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Município.

§ 2º O Município poderá retomar sem indenização os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato do contrato.

§ 3º As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de ampla publicidade, inclusive em Jornais locais e Diário Oficial do Estado, mediante edital ou comunicado resumido.

Art. 113 As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração.

Art. 114 O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante convênios com o Estado, a União ou Entidades particulares e, através de consórcios com outros Municípios.

Parágrafo Único - Os consórcios deverão ter sempre um Conselho Consultivo, com a participação de todos os Municípios integrantes, uma autoridade executiva, e um Conselho Fiscal de Municípios não pertencentes ao serviço público, incluindo um membro do Legislativo.

Art. 115 Visando proteger o interesse público relevante, força maior ou calamidade pública o Executivo poderá rescindir os contratos independentemente de indenização.

CAPÍTULO V DOS BENS PÚBLICOS

Art. 116 São Bens Municipais todas as coisas móveis, imóveis e semoventes, Direitos e Ações, que a qualquer título pertençam ao Município.

Art. 117 Todos os Bens imóveis deverão ser cadastrados e os Bens móveis numerados com ficha patrimonial, segundo o que for regulamentado, com respectiva identificação.

Art. 118 Pertencem ao Patrimônio Municipal as terras devolutas localizadas dentro do território Municipal, não pertencentes ao Estado e à União.

Art. 119 Cabe ao Prefeito a administração dos Bens Municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto aos seus Bens e Serviços.

Art. 120 A alienação de Bens Municipais a qualquer título será sempre precedida de avaliação e autorização legislativa.

Art. 121 O Município, preferencialmente à venda ou doação de seus Bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar a Entidades Assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, devidamente

justificado.

§ 1º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. A área resultante de modificação de alinhamento será alienada nas mesmas condições, quer seja aproveitável ou não.

Art. 122 A aquisição de Bens imóveis para compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.

Art. 123 O uso de Bens Municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o fim a que se destina ou a interesse público, sempre mediante contrato administrativo e autorização legislativa, quando expressamente a lei o exigir.

Art. 124 O uso de Bens móveis de particulares a título de aluguel só será permitido em casos de interesse público.

CAPÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Seção I

Dos Tributos Municipais

Art. 125 A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos.

Parágrafo Único - Os preços públicos serão fixados pelo executivo, observadas as normas gerais de direito financeiro e as leis atinentes à espécie.

Art. 126 São Tributos Municipais:

I - impostos;

II - taxas;

III - contribuições de melhoria.

Art. 127 São Impostos Municipais:

- a) sobre a propriedade predial e territorial urbana;
- b) sobre serviços de qualquer natureza;
- c) sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos;

d) sobre transmissão "intervivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis e de direitos reais sobre eles.

Art. 128 São Taxas Municipais:

I - decorrentes de exercício regular de poder de polícia administrativa do Município;

II - de licença para execução de obras e parcelamento do solo; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

III - decorrentes da utilização, efetiva ou potencial, de serviço público municipal específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição;

IV - de limpeza de terrenos;

V - de execução de muros e passeios;

VI - de expediente;

VII - de serviços de cemitério.

Art. 129 As taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo Município.

Art. 130 A contribuição de melhoria poderá ser cobrada aos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 131 É vedado ao Município instituir imposto sobre:

- a) o patrimônio, renda ou serviços, da União, do Estado e de outros Municípios;
- b) os templos de qualquer culto;
- c) o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, de suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei;
- d) os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

§ 1º A proibição da alínea "a" é extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo Município, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,

vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes.

§ 2º As proibições da alínea "a" e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicadas a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.

§ 3º As proibições expressas nas alíneas "b" e "c" compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas.

§ 4º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida mediante lei específica.

Art. 132 O IPTU será cobrado na forma progressiva, atendendo à função social dos imóveis urbanos.

Art. 133 Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação.

§ 1º A notificação será feita ao contribuinte ou na ausência deste, ao seu representante ou preposto, por escrito, mediante aviso de recebimento.

§ 2º A lei Municipal deverá estabelecer recurso contra o lançamento, assegurando prazo mínimo de 15 (quinze) dias para sua interposição, a contar da notificação.

Art. 134 O Município criará órgão colegiado, constituído por servidores designados pelo Prefeito e contribuintes indicados por entidades sediadas no Município, com atribuição de decidir em grau de recurso sobre as reclamações fiscais, conforme dispuser lei específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Seção II

Dos Orçamentos

Art. 135 Os Orçamentos Anual e Plurianual do Município atenderão às disposições da Constituição da República, às normas gerais de direito financeiro e aos preceitos da Lei.

Parágrafo Único - As propostas orçamentárias serão elaboradas sob a forma de Orçamento-Programa.

Art. 136 O Projeto de Lei Orçamentária anual para o exercício financeiro seguinte será enviado pelo Prefeito à Câmara Municipal até o dia 30 (trinta) de setembro do ano que

o precede.

§ 1º Se não receber o Projeto no prazo fixado neste artigo, a Câmara considerará como proposta a Lei do Orçamento vigente.

§ 2º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificações no Projeto de Lei Orçamentária, enquanto não estiver concluída a votação da parte cuja alteração é proposta na comissão competente.

§ 3º Os Projetos de Lei mencionados neste artigo somente receberão emendas nas comissões da Câmara Municipal. Será final o pronunciamento das Comissões sobre as emendas, salvo se um terço dos Vereadores requerer ao Presidente a deliberação destas em Plenário.

§ 4º Se até o dia primeiro de dezembro a Câmara não devolver para sanção o Projeto de Lei Orçamentária, será este promulgado como lei, na forma proposta pelo Prefeito.

Art. 137 Os projetos de Leis do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual serão enviados pelo Prefeito à Câmara Municipal, nos termos da lei e nos seguintes prazos: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

I - O Plano Plurianual - até 30 de Setembro do primeiro ano de mandato; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

II - as Diretrizes Orçamentárias - até 30 de Abril, anualmente; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

III - o Orçamento Anual - até 30 de Setembro, anualmente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Parágrafo único. Apenas no primeiro exercício financeiro do mandato do Prefeito, o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, relativo ao primeiro exercício financeiro do Plano Plurianual, poderá ser encaminhado à Câmara Municipal até o dia 30 (trinta) de junho, devendo ser devolvido para sanção até o dia 31 de agosto subsequente. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2021](#))

Art. 138 A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal e os incentivos fiscais, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo Único - A política de incentivos fiscais terá como princípio a adequação das atividades econômicas e industriais à realidade histórica, ecológica e sócio-cultural do Município, como Estância Turística.

Art. 139 A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo-se as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

§ 1º O Poder Executivo deverá publicar previamente versão simplificada e compreensível das diretrizes orçamentárias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias será aprovada pela Câmara Municipal até junho de cada ano. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

§ 2º O projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser votado pela Câmara Municipal até o dia 30 de junho de cada ano, exceto quando da hipótese prevista no art. 137, parágrafo único desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº [1/2021](#))

Art. 140 A Lei Orçamentária anual compreenderá:

I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, na administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Parágrafo Único - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 141 A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receitas, nos termos da lei.

Art. 142 As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento anual podem ser aprovadas, caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - tenham a função de correção de erros ou omissões;

III - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

- a) dotações para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;

IV - que não alterem o produto total do orçamento anual.

§ 1º O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não concluída na Comissão competente, a votação da parte cuja alteração é proposta.

§ 2º Aplica-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 3º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com a prévia e específica autorização legislativa.

Art. 142-A As emendas parlamentares individuais Impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA, serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, sendo que metade deste percentual será destinado a ações e serviços públicos de saúde.

§ 1º Para efeitos de adequação orçamentária o percentual previsto no "caput" será reduzido da seguinte forma, até atingir 2% (dois por cento):

I - 1,8% para o exercício financeiro de 2026;

II - 1,9% para o exercício financeiro de 2027; e

III - 2,0% a partir do exercício financeiro de 2028 e seguintes.

§ 2º A execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais impositivas aprovadas serão obrigatórias, segundo critérios equitativos dentro da programação prioritária incluída na lei Orçamentária Anual, financiada exclusivamente com recursos consignados na reserva parlamentar instituída com a finalidade de dar cobertura às referenciadas emendas.

§ 3º Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal, as emendas apresentadas, independentemente da autoria.

§ 4º A execução das emendas previstas no § 2º não será obrigatória quando houver impedimentos legais e técnicos.

§ 5º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a programação, na forma do § 4º serão adotadas as seguintes medidas;

I - até 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo, de forma detalhada, as justificativas de impedimento.

II - Até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará, ao Poder Executivo, o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável.

III - Até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei-Complementar sobre o remanejamento da programação, cujo impedimento seja insuperável.

§ 6º Quando se tratar de emenda impositiva destinada à Organização da Sociedade Civil o pagamento não poderá superar o primeiro semestre do ano de sua execução da Lei Orçamentária.

§ 7º Nos demais casos, o procedimento licitatório deverá ser concluído até o final do primeiro semestre do ano de sua execução, salvo justificativa fundamentada de ordem técnica relacionado ao procedimento licitatório. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº [20/2025](#))

Art. 143 As entidades autárquicas do Município terão seus orçamentos aprovados por Decreto do Executivo, salvo se disposição legal determinar a aprovação através de lei.

§ 1º Os orçamentos das entidades referidas neste artigo vincular-se-ão ao orçamento do Município, pela inclusão:

a) como receita, salvo disposição legal em contrário, do saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas.

b) como subvenção, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais das receitas e das despesas.

§ 2º Os investimentos ou inversões do Município, realizadas por intermédio das entidades aluídas neste artigo, serão classificadas como receitas de capital destas e despesas de transferências de capital daquelas.

§ 3º As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração do saldo líquido das mencionadas entidades.

Art. 144 Os Orçamentos das Autarquias Municipais serão publicados como complemento do Orçamento do Município.

Art. 145 O Tribunal de Contas do estado é competente para decidir as arguições de inexistência ou dualidade de orçamentos municipais, bem como declarar ineficácia de dispositivo, rubricas ou dotações que em Lei Orçamentária dos Municípios contrariem princípios da [Constituição Federal](#) e Estadual.

Seção III

Da Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 146 A fiscalização financeira e orçamentária do Município será exercida mediante controle externo e interno.

Art. 147 O controle externo será exercido pela Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas, compreendendo:

I - apreciação das Contas do exercício financeiro, apresentadas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara;

II - acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município;

III - julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis

por bens e valores públicos.

§ 1º É assegurado ao Vereador examinar, com livre acesso, as documentações contábeis da Prefeitura, empresas públicas e entidades paraestatais.

§ 2º Ao Tribunal de Contas compete:

- 1) dar parecer prévio sobre as contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara, devendo concluir pela sua aprovação ou rejeição;
- 2) exercer a auditoria financeira e orçamentária sobre a aplicação de recursos dos vários órgãos da administração Municipal mediante acompanhamento, inspeções e diligências;
- 3) examinar a aplicação de auxílios concedidos pelo Município a entidades particulares de caráter assistencial ou que exerçam atividades de relevante interesse público.

§ 3º Para os efeitos deste artigo o Prefeito e o Presidente da Câmara, respectivamente, remeterão ao Tribunal de Contas competente, até 31 (trinta e um) de março do exercício seguinte, as suas contas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 148 O controle interno será exercido pelo Executivo para:

I - proporcionar ao controle externo condições indispensáveis ao exame da regularidade na realização da receita e da despesa;

II - acompanhar o desenvolvimento dos programas de trabalho e da execução orçamentária;

III - verificar os resultados da administração e a execução dos contratos.

Art. 149 As contas relativas à aplicação pelo Município dos recursos recebidos da União e do Estado serão prestadas pelo Prefeito diretamente aos Tribunais de Contas respectivos, sem prejuízo da sua inclusão na prestação geral de contas à Câmara.

Art. 150 Os boletins de movimento de caixa, tanto do Executivo como do Legislativo do dia anterior, serão publicados diariamente por editais, afixados nos edifícios da Prefeitura e da Câmara, respectivamente.

Art. 151 O balancete relativo à receita e despesa do mês anterior será encaminhado à Câmara e publicado mensalmente até o dia 20 (vinte), mediante edital afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara, conforme o caso.

Parágrafo Único - Existindo órgão de imprensa oficial no Município, o balancete mensal será publicado nele. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 152 O chefe do Poder e Executivo e o chefe do Poder Legislativo, além das obrigações previstas nesta Lei Orgânica, ficam sujeitos às normas estabelecidas pela Lei Federal Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 153 O Poder Executivo Municipal fica obrigado a realizar, quadrimestralmente, Audiência Pública Coletiva, no início do ano Legislativo, na Câmara Municipal, a fim de apresentar um Balanço Social da Cidade do exercício anterior, com detalhamento e prestação de contas das atividades de todas as Secretarias Municipais, inclusive do Gabinete do Prefeito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Parágrafo Único - Nos anos coincidentes com o fim do mandato do Executivo, a Audiência Pública Coletiva deverá ser realizada no mês de dezembro, em data anterior ao início do Recesso Parlamentar.

Art. 154 A população do município exercerá, consultivamente, a fiscalização financeira e orçamentária da administração pública, através do Orçamento Participativo, que passa a ser uma política pública permanente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

CAPÍTULO VII

DA POLÍTICA URBANA

Art. 155 A formulação e execução da Política Urbana está condicionada à função social da propriedade e ao estado de necessidade.

§ 1º A propriedade atende à sua função social quando:

I - atende às funções sociais do município e, portanto, tem como objetivo a realização do desenvolvimento econômico e da justiça para todos os cidadãos;

II - tem por fim assegurar o uso produtivo, para a sociedade, da propriedade imobiliária privada ou pública e a não obtenção, pelos proprietários privados, de ganhos decorrentes do esforço de terceiros pertencentes à comunidade;

III - atende às exigências do Plano Diretor e a legislação urbanística dele decorrente;

IV - assegura recuperação, pelo Poder Público, da valorização imobiliária decorrente dos investimentos públicos;

V - sua utilização respeita a legislação urbanística e não provoca danos ao patrimônio ambiental e cultural.

§ 2º O exercício do direito de propriedade, para ser direcionado à sua função social e à solução de estado social de necessidade será sujeito aos seguintes instrumentos de uso do Poder Público:

I - imposto progressivo no tempo sobre os imóveis não aproveitados para fins produtivos, ou declarados de preservação;

II - desapropriação por interesse social ou utilidade pública;

III - imposto progressivo sobre os imóveis em proporção de seu valor comercial;

IV - discriminação de terras públicas destinadas prioritariamente a assentamento de famílias de baixa renda;

V - contribuição de melhoria.

Art. 156 No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará:

I - o pleno desenvolvimento das funções sociais do Município e a garantia do bem estar de seus habitantes;

II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes;

III - a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e cultural;

IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública;

V - a observância das normas urbanísticas de segurança, higiene e qualidade de vida.

VI - a segurança, fluidez e conforto do trânsito na sua malha viária urbana e rodoviária.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 006/1998)

VII - adaptação especial para idosos e pessoas com necessidades especiais, em todos os prédios públicos municipais, bem como nos passeios públicos - calçadas. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Parágrafo Único - Os terrenos definidos em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais, somente poderão ser alterados na destinação, fim e objetivos para atender excepcional interesse público, mediante Lei específica, sujeita à aprovação da maioria absoluta da Câmara Municipal.(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 4 de dezembro de 1992)

Art. 157 O Município estabelecerá, mediante lei, em conformidade com as diretrizes do Plano Diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices, urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes.

Art. 158 O Município estabelecerá critérios para regularização e urbanização de assentamentos e loteamentos irregulares, mantendo um programa permanente de incentivo à Regularização Fundiária. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 159 Compete ao Município, de acordo com as diretrizes de desenvolvimento urbano, a criação e a regulamentação de zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado, mediante lei, e respeitadas as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural.

Art. 160 Nas desapropriações, o Município evitará, sempre que possível, as que recaiam sobre imóveis que sirvam de residência a seus proprietários.

Art. 161 O título de domínio de direito de uso será conferido ao homem e à mulher, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em Lei.

Seção I

Do Plano Diretor

Art. 162 O Município elaborará o seu Plano Diretor nos limites da competência municipal, das funções da vida coletiva, abrangendo habitação, trabalho, circulação e recreação, e considerando em conjunto os aspectos físico, econômico, social e administrativo, nos seguintes termos:

I - no tocante ao aspecto físico-territorial, o Plano deverá conter disposições sobre o sistema viário, o zoneamento, o loteamento urbano ou para fins urbanos, a edificação e os serviços locais;

II - no que se refere ao aspecto econômico, o Plano deverá inscrever disposição sobre o desenvolvimento econômico e integração da economia municipal à regional;

III - no referente ao aspecto social, deverá o Plano conter normas de promoção social da comunidade e criação de condições de bem estar da população;

IV - no que respeita ao aspecto administrativo, deverá o Plano consignar normas de organização institucional, que possibilitem a permanente planificação das atividades públicas municipais e sua integração nos planos estadual e nacional.

Parágrafo Único - As normas municipais de edificação, zoneamento e loteamento para fins urbanos atenderão às peculiaridades locais e regionais e à legislação federal e estadual.

Art. 163 A elaboração do Plano Diretor deverá compreender as seguintes fases com extensão e profundidade, respeitadas as peculiaridades do Município:

I - Estudo preliminar, abrangendo:

- a) a avaliação das condições de desenvolvimento;
- b) avaliação das condições de administração.

II - Diagnóstico:

- a) do desenvolvimento econômico e social;
- b) da organização territorial;
- c) das atividades afins da Prefeitura;
- d) da organização administrativa e das atividades-meios da Prefeitura.

III - Definição de diretrizes, compreendendo:

- a) política de desenvolvimento;
- b) diretrizes de desenvolvimento econômico social;
- c) diretrizes de organização territorial;

IV - Instrumentação incluindo:

- a) instrumento legal do Plano;
- b) programas relativos às atividades-fins;
- c) programas relativos às atividades-meios;

d) programas dependentes da cooperação de outras entidades públicas.

Art. 164 O Plano Diretor em vigor deverá sofrer Revisão, nos termos da Lei, com participação popular, através de audiências públicas, com ampla e prévia divulgação nos diversos meios de comunicação adequando-se, no que couber, ao Estatuto das Cidades. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Seção II

Dos Recursos Hídricos

Art. 165 Caberá ao município, no campo dos recursos hídricos:

I - instituir programas permanentes da racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão, urbana ou rural, e de conservação do solo e da água;

II - estabelecer medidas para proteção e conservação das águas superficiais e subterrâneas e para sua utilização racional, especialmente daquelas destinadas ao abastecimento público;

III - celebrar convênio com o Estado, para a gestão das águas de interesse exclusivamente local;

IV - proceder ao zoneamento das áreas sujeitas a riscos de inundações, erosão e escorregamento do solo, estabelecendo restrições e proibições ao uso, parcelamento e à edificação, nas impróprias ou críticas, de forma a preservar a segurança e a saúde públicas;

V - ouvir a defesa civil a respeito da existência, em seu território, de habitações em áreas de risco, sujeitas a desmoronamentos, contaminações ou explosões, providenciando a remoção de seus ocupantes, compulsória se for o caso;

VI - implantar sistema de alerta e defesa civil, para garantir a saúde e segurança pública, quando de eventos hidrológicos indesejáveis;

VII - proibir o lançamento de efluentes urbanos e industriais em qualquer corpo de água, nos termos do artigo 208 da Constituição Estadual, e iniciar as ações previstas no artigo 43, de suas Disposições Transitórias, isoladamente ou em conjunto com o Estado ou outros municípios da bacia ou região hidrográfica;

VIII - complementar, no que couber e de acordo com as peculiaridades municipais, as normas federais e estaduais sobre produção, armazenamento, utilização e transporte

de substâncias tóxicas, perigosas ou poluidoras, e fiscalizar a sua aplicação;

IX - prover a adequada disposição de resíduos sólidos, de modo a evitar o comprometimento dos recursos hídricos, em termos de quantidade e qualidade;

X - disciplinar os movimentos de terra e a retirada da cobertura vegetal, para prevenir a erosão do solo e a poluição dos corpos de água;

XI - condicionar os atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade ou quantidade das águas superficiais e subterrâneas à aprovação prévia dos organismos estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos hídricos, fiscalizando e controlando as atividades decorrentes, vedada, expressamente, lavra e extração de areia;

XII - exigir, quando da aprovação dos loteamentos, completa infraestrutura urbana, correta drenagem das águas pluviais, proteção do solo superficial e reserva de áreas destinadas ao escoamento de águas pluviais e às canalizações de esgotos públicos, em especial no fundo de vale;

XIII - controlar as águas pluviais de forma a mitigar e compensar os efeitos da urbanização no escoamento das águas e na erosão do solo;

XIV - zelar pela manutenção da capacidade de infiltração do solo, principalmente na área de recarga de aquíferos subterrâneos, protegendo-as por leis específicas, em consonância com as normas federais e estaduais de preservação dos seus depósitos naturais;

XV - capacitar sua estrutura técnico-administrativa para o conhecimento do meio físico do território municipal, do seu potencial e vulnerabilidade, com vista à elaboração de normas e à prática das ações sobre uso e ocupação do solo, zoneamento, edificações e transporte;

XVI - compatibilizar as licenças municipais de parcelamento do solo, de edificações e de funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais com as exigências quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos existentes;

XVII - adotar, sempre que possível, soluções não estruturais, quando da execução de obras de canalização e drenagem de água;

XVIII - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no território municipal;

XIX - aplicar, prioritariamente, o produto da participação no resultado da exploração hidroenergética e hídrica em seu território, ou a compensação financeira, nas ações de proteção e conservação das águas, na prevenção contra seus efeitos adversos e no tratamento das águas residuárias;

XX - manter a população informada sobre os benefícios do uso racional da água, da proteção contra sua poluição e da desobstrução dos cursos de água.

§ 1º Sem prejuízo das normas penais e ambientais aplicáveis, lei municipal estabelecerá sanções aos agentes públicos e aos particulares que, por ação ou omissão, deixarem de observar as medidas destinadas ao atendimento das disposições dos incisos IV e V, deste artigo.

§ 2º O Município deverá receber do Estado, como compensação, contribuição para seu desenvolvimento, se em seu território estiver localizado reservatório hídrico, ou dele decorrer algum impacto.

§ 3º A mesma compensação deverá ocorrer, obrigatoriamente, na existência de área de proteção a mananciais dentro do território do município, que sirva a outro Município ou Estado.

Art. 166 O Município prestará orientação e assistência sanitária às localidades desprovidas de sistema público de saneamento básico, e à população rural, incentivando e disciplinando a construção de poços e fossas tecnicamente apropriadas e instituindo programas de saneamento.

Parágrafo Único - Nas áreas rurais, haverá assistência e auxílio à população para serviços, e às obras coletivas de abastecimento doméstico, animal e de irrigação, tais como a perfuração de poços profundos, construção de açudes, adutoras e rede de distribuição de água, sempre que possível com o rateio dos custos entre os beneficiados e cobrança de tarifas ou taxas para manutenção e operação do sistema.

Art. 167 O Município cuidará para que haja cooperação de associações representativas e participação de entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e na solução dos problemas, planos e programas municipais sobre recursos hídricos, que lhes sejam concorrentes.

Parágrafo Único - Será incentivada a formação de associações e consórcios de usuários de recursos hídricos, com o fim de assegurar a sua distribuição eqüitativa e para a execução de serviços e obras de interesse comum.

Art. 168 No estabelecimento das diretrizes e normas sobre desenvolvimento urbano, e na elaboração do Plano Diretor serão asseguradas:

I - a compatibilização do desenvolvimento urbano e das atividades econômicas e sociais com as características, potencialidades e vulnerabilidade do meio físico, em especial dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos;

II - a coerência das normas, dos planos e programas municipais, com os planos e programas estaduais da bacia ou região hidrográfica, de cuja elaboração participar o Município;

III - a utilização racional e a preservação dos recursos hídricos, sendo a cobrança pelo uso da água utilizada como instrumento de adequação do desenvolvimento urbano e municipal aos recursos hídricos disponíveis;

IV - a instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento das populações e a implantação, conservação e recuperação das matas ciliares;

V - a atualização e o controle do Plano Diretor e de suas diretrizes de forma periódica e sistemática de modo compatível com os planos da bacia ou região hidrográfica.

Seção III

Do Transporte Coletivo

Art. 169 O transporte é um direito fundamental do cidadão, sendo de responsabilidade do Poder Público Municipal o planejamento, o gerenciamento e a operação dos vários meios de transporte.

Art. 170 O Poder Público Municipal deverá efetuar o planejamento e a operação de sistema de transporte local.

§ 1º O Executivo Municipal definirá, segundo o critério do Plano Diretor, o percurso, a frequência e a tarifa do transporte coletivo local.

§ 2º A operação e execução do sistema será feita de forma direta, ou por concessão ou permissão, nos termos da lei municipal.

Art. 171 É dever do Poder Público Municipal fornecer um transporte com tarifa condizente com o poder aquisitivo da população, e que assegure a qualidade dos serviços.

Art. 172 Fica assegurada a participação organizada no planejamento e operação dos transportes, bem como o acesso às informações sobre o sistema de transportes.

Parágrafo Único - O Poder Público regulamentará a participação popular através de organismo próprio, com a função de aplicar a política determinada no "caput" deste artigo.

Art. 173 O Poder Executivo deverá empenhar-se para a criação de um sistema de transporte coletivo municipal, visando atender às necessidades locais da população.

Parágrafo Único - O Município poderá celebrar consórcios intermunicipais para o atendimento do disposto no "caput" deste artigo.

CAPÍTULO VIII DA POLÍTICA AGRÍCOLA

Art. 174 Compete ao município estimular a produção agrícola no âmbito de seu território, através de planos de apoio aos produtores rurais, que lhes garantam, especialmente, assistência técnica, propiciando o aumento da produtividade;

I - manter em perfeitas condições de tráfego as estradas rurais existentes, para facilitar o escoamento de produção agrícola;

II - abrir estradas em locais de difícil acesso;

III - criar linhas de ônibus para atendimento aos moradores das áreas agrícolas do Município;

IV - organizar programas de abastecimento alimentar, dando prioridade aos produtos provenientes das propriedades rurais, a fim de que a população possa adquiri-los por preços acessíveis.

Parágrafo Único - Órgão colegiado com estrutura e atribuições previstas em lei participará na execução da política agrícola.

CAPÍTULO IX DO MEIO AMBIENTE

Art. 175 Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a todos e, em especial, ao Poder Público, o dever de defendê-lo para o benefício das

gerações atuais e futuras.

§ 1º Visando à consecução dos objetivos a que se refere este artigo, incumbe ao Poder Público Municipal estabelecer legislação apropriada na forma disposta no artigo 30, I e II da [Constituição Federal](#).

§ 2º O direito ao ambiente saudável estende-se ao ambiente de trabalho contra toda e qualquer condição nociva à saúde física e mental.

Art. 176 É dever do Poder Público elaborar e implantar, através da lei, um Plano Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais que contemplará a necessidade do conhecimento das características e recursos dos meios físicos e biológicos, de diagnóstico de sua utilização e definição de diretrizes para o seu melhor aproveitamento no processo de desenvolvimento econômico-social, objetivando contribuir para o desenvolvimento sustentável, sendo que as normas e diretrizes nunca serão inferiores aos padrões internacionalmente aceitos. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 177 Cabe ao Poder Público, através de seus Órgãos de Administração Direta e Indireta:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, das espécies e dos ecossistemas;

II - preservar e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, biológico e paisagístico no âmbito municipal e fiscalizar as entidades de pesquisa e manipulação genética;

III - definir e implantar áreas e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais do espaço territorial do Município, a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão, inclusive dos já existentes, permitida somente por meio da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, mantidas as unidades de conservação atualmente existentes.

IV - exigir na forma da lei elaboração de estudos, análise técnica e avaliação prévia de impacto ambiental como condição necessária para a aprovação de projetos de instalação de obra ou atividade econômica que envolvam alterações do ecossistema, modificação do solo e subsolo, aproveitamento dos recursos naturais ou de quaisquer atividades que possam promover alterações ambientais, garantindo-se audiência pública;

V - garantir a Educação Ambiental como prioridade básica em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

VI - proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, captura, produção e consumo de seus espécimes e subprodutos;

VII - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, por meio de ações conjuntas entre os diferentes órgãos do município, tais como Secretaria Municipal de Meio Ambiente, COMAM - Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEG - Conselho Comunitário de Segurança, Associações Ambientais e de Bairros, Guarda Civil Municipal, além da parceria com órgãos de níveis estadual e federal, tais como a Polícia Florestal, Delegacia do Meio Ambiente, IBAMA, entre outros; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

VIII - requisitar a realização periódica de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes nas instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, ecossistemas, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada;

IX - estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental, considerando os efeitos sinérgicos e cumulativos da exposição às fontes e causas da poluição, incluída a absorção de substância química através da alimentação;

X - garantir o amplo acesso dos interessados à informação sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental, em particular, aos resultados das monitoragens e das auditorias a que se refere o inciso VIII, deste artigo;

XI - informar sistemática e amplamente à população sobre os níveis de poluição, qualidade do meio ambiente, situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos;

XII - incentivar a integração das universidades, instituições de pesquisas e associações civis, nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive no ambiente de trabalho;

XIII - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes de energia

alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias poupadoras de energia;

XIV - impedir a concessão de Recursos Públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural de trabalho;

XV - recuperar a vegetação em áreas urbanas, segundo critérios definidos em lei;

XVI - celebrar convênios com universidades, centros de pesquisas, associações civis e organizações sindicais com o objetivo de garantir e aprimorar o gerenciamento ambiental;

XVII - discriminar por lei:

- a) as áreas e as atividades de significativa potencialidade de degradação ambiental;
- b) os critérios para o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental;
- c) a regulamentação de obras e atividades causadoras de impacto ambiental, obedecendo sucessivamente os seguintes estágios:
 - 1 - estudos de impacto ambiental;
 - 2 - audiência pública;
 - 3 - veto ou licença para instalação.
- d) as penalidades para empreendimentos já iniciados ou concluídos sem licenciamento, e a recuperação da área de degradação, segundo os critérios e métodos definidos pelos órgãos competentes;
- e) os critérios técnicos para recuperação ou reabilitação das áreas degradadas por atividade mineradora.

XVIII - exigir o inventário das condições ambientais das áreas sob ameaça de degradação ou já degradadas;

XIX - proibir, na forma da Lei, toda e qualquer ocupação das margens dos ribeirões que banham o Município, para que a mata ciliar seja restabelecida; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

XX - exigir na forma da lei a obrigatoriedade de existência de um mínimo de 12 (doze) metros quadrados de área verde por habitante, de conformidade com a recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU).

XXI - Disciplinar a colocação de cartazes, outdoors, placas, banners e tabuletas em ruas, fachadas e nas vias de acesso ao centro da cidade. Para isso, o Executivo Municipal, deverá destinar um órgão ou secretaria; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

- a) que tenha a competência específica para cuidar da publicidade visual externa;**
- b) que determine os locais onde podem ser colocados os diversos tipos de peças publicitárias de aviso, convites ou outras informações;**
- c) que seja obrigatória solicitação por escrito apresentada com antecedência para a colocação de qualquer veículo de comunicação visual, contendo a identificação do responsável pela colocação e retiradas da publicidade;**
- d) que seja de uma semana o período máximo de permanência da peça publicitária;**
- e) fica o Poder Público como o responsável pela fiscalização e controle para que não seja permitida a permanência de quaisquer formas de propaganda sob pena de multa a ser estipulada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)**

Art. 178 Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com a solução exigida pelo órgão público competente, na forma da Lei.

Art. 179 É obrigatória a recuperação da vegetação nativa nas áreas protegidas por Lei.

Art. 180 O Município adotará o princípio poluidor-pagador, devendo os responsáveis pelas atividades causadoras de degradação ambiental arcar integralmente com os custos de monitoragem, controle e recuperação das alterações do meio ambiente decorrentes de seu exercício, sem prejuízo da aplicação de penalidades administrativas e da responsabilidade civil.

Parágrafo Único - o disposto no "caput" deste artigo incluirá a imposição de taxa, pelo exercício do poder de polícia, proporcional aos seus custos totais e vinculada à sua operacionalização.

Art. 181 As infrações à legislação municipal de proteção ao meio ambiente serão objeto das seguintes sanções administrativas:

I - multa diária, observados, em qualquer caso, os limites máximos estabelecidos por Lei;

II - negativa de concessão de licença para localização e funcionamento de outro estabelecimento à mesma pessoa titular de estabelecimento poluidor, quando requerida;

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais de qualquer espécie concedidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 182 As atividades poluidoras já instaladas no Município têm prazo máximo de 1 (um) ano para atender às normas e padrões federais e estaduais em vigor na data da promulgação desta Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo Único - O não cumprimento do disposto no "caput" deste artigo implicará na imposição de multa diária e progressiva, retroativa à data do vencimento do referido prazo e proporcional à gravidade da infração, sem prejuízo de interdição da atividade.

Art. 183 A administração municipal deverá regulamentar o tratamento adequado do lixo urbano, evitando, sempre que possível, a implantação de aterros sanitários.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

§ 1º O Município não deverá permitir, em qualquer hipótese, a entrada de lixo atômico, detritos industriais, resíduos, lixos domésticos ou quaisquer outros materiais nocivos ao meio ambiente, proveniente de outro Município da federação.

§ 2º Os resíduos sólidos de origem séptica e cirúrgica deverão ser, obrigatoriamente, incinerados em incineradores, como forma de evitar a proliferação de doenças infecto-contagiosas, observadas as normas da Resolução do CONAMA, de nº 316/02.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 184 É proibida a instalação de reatores nucleares no Município de Embu.

Art. 185 Será adotado pela administração o plantio de árvores frutíferas nas ruas, praças e áreas públicas, bem como um Programa de Arborização permanente.

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 186 O Município contará com órgão colegiado, com estrutura e atribuições estabelecidas em legislação própria, para atuação em sua política de defesa do meio ambiente.

Art. 187 As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas estabelecidas por lei, independentemente da obrigatoriedade de restaurar os danos causados.

Art. 188 Nos serviços públicos prestados pelo Município e na sua concessão, permissão e renovação, deverá ser avaliado o serviço e seu impacto ambiental.

Parágrafo Único - As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos deverão atender, rigorosamente aos dispositivos de proteção ambiental, não sendo permitida a renovação da outorga no caso de reincidência da infração.

Art. 189 Aquele que utilizar recursos naturais fica obrigado, na forma da Lei, a realizar programas de monitoragem, a serem estabelecidos por órgãos competentes.

Art. 190 A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos, e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo particular, serão admitidas se houver resguardo do meio ambiente, mantido o equilíbrio ecológico.

Art. 191 O Município poderá estabelecer consórcios com outros Municípios, objetivando a solução de problemas comuns, relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais.

Art. 192 As áreas declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que degredem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a desapropriação.

Art. 193 São áreas de proteção permanente:

I - as áreas de proteção das nascentes dos rios; (Inciso renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

II - as áreas que abriguem exemplares da fauna e da flora, como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias; (Inciso renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

III - as paisagens notáveis; (Inciso renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

IV - as margens ciliares dos ribeiros; (Inciso renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

V - matas naturais ainda existentes. (Inciso renumerado pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

Art. 194 **Fica estabelecido em caráter permanente o FMMA - Fundo Municipal de Meio Ambiente, nos termos da Lei Municipal 1697/97.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 011/2006)

TÍTULO V

DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 195 Ao Município cumprir assegurar o bem-estar social de seus cidadãos, garantindo o pleno acesso aos bens e serviços públicos essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 1º Legislação específica estabelecerá normas voltadas à Responsabilidade Social na Gestão Pública do Município, objetivando a promoção do desenvolvimento sustentável, focado no cidadão e no capital social existente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 2º Na Legislação específica a que se refere o parágrafo anterior, as políticas públicas nas áreas econômica, financeira, social, ambiental e de infraestrutura deverão pautar-se pelos padrões de Responsabilidade Social na Gestão Pública. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 196 As ações do Poder Público estarão prioritariamente voltadas para as necessidades sociais básicas.

Art. 197 O Município, na forma da lei, organizará o abastecimento alimentar, assegurando condições para a produção e distribuição de alimentos básicos.

CAPÍTULO II

DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 198 O Município deverá contribuir para a seguridade social, atendendo ao disposto nos Artigos 194 e 195 da [Constituição Federal](#), visando a assegurar os direitos relativos à saúde e à assistência social.

CAPÍTULO III

DA SAÚDE

Art. 199 A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas econômicas e ambientais que visem à prevenção e eliminação do risco de doenças e outros agravos, e acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua proteção

e recuperação.

Art. 200 O direito à saúde implica nos seguintes direitos fundamentais:

I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer;

II - respeito ao meio ambiente e controle de poluição ambiental;

III - opção quanto ao tamanho da prole.

Art. 201 As ações e serviços da saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público sua normatização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, através de serviços públicos e, supletivamente, por serviços de terceiros, mediante concessão pública.

Parágrafo Único - É vedada a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde, mantidos pelo Poder Público ou contratada com terceiros.

Art. 202 As ações e serviços de saúde são prestados através do sistema único de saúde, respeitadas as seguintes diretrizes:

I - descentralização e direção única no Município;

II - integração das ações e serviços de saúde adequados às diversas realidades epidemiológicas;

III - universalização da assistência de igual qualidade, com instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população;

IV - participação de entidades representativas de usuários, trabalhadores de saúde e prestadoras de serviços na formação, gestão e controle das políticas e ações de saúde em nível Estadual, Regional e Municipal;

V - participação e fiscalização direta dos usuários através de Conselho Gestor de Representantes eleitos diretamente, em cada unidade prestadora de serviços de saúde, para o controle de suas ações e serviços, visando a melhoria do atendimento ao público, nos termos da Lei Federal 8.142/90 e demais dispositivos legais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VI - atendimento preferencial e especial à saúde do idoso, nas Unidades Básicas de

Saúde, Prontos-Socorros e Hospitais Municipais e, complementarmente, os demais direitos estabelecidos, no Estatuto do Idoso - Lei Federal 10.741/2003. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 1º As instituições privadas poderão participar, em caráter supletivo, do sistema de saúde do Município, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público, com preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º O Poder Público poderá intervir ou desapropriar os serviços de natureza privada necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a Lei.

Art. 203 É de responsabilidade do Sistema Único de Saúde do Município garantir o cumprimento das normas legais que dispuserem sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, para fins de transplante, pesquisa ou tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização.

Parágrafo Único - Ficarão sujeitos a penalidades, na forma da lei, o responsável pelo não cumprimento da legislação relativa à comercialização do sangue e seus derivados, dos órgãos, tecidos e substâncias humanas.

Art. 204 Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da Lei:

I - gerir, planejar, controlar e avaliar a política municipal estabelecida em consonância com o inciso IV do artigo 202. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

II - garantir aos usuários o acesso ao conjunto das informações referentes às atividades desenvolvidas pelo sistema, assim como os agravos individuais ou coletivos identificados;

III - participar do desenvolvimento da política de recursos humanos e da formação da política e da execução das ações de saneamento básico e proteção ao meio ambiente;

IV - estabelecer normas, fiscalizar e controlar edificações, instalações, estabelecimentos, atividades, procedimentos, produtos, substâncias e equipamentos que interfiram individual e coletivamente, incluindo os referentes à saúde do trabalhador;

V - propor atualizações periódicas do Código Sanitário Municipal;

VI - prestar serviços de saúde, de vigilância sanitária e epidemiológica, incluindo os relativos à saúde do trabalhador, além de outros de responsabilidade do sistema, de modo complementar e coordenados com os sistemas municipais;

VII - desenvolver, formular e implantar medidas que atendam:

- a) à saúde do trabalhador e seu ambiente de trabalho;
- b) à saúde integral da mulher nas diferentes fases de sua vida e, especialmente, apoio à gestante, com incentivo ao parto normal e orientações durante a gestação e no pós-parto, com atendimento especial em casos de nascimento prematuro - neonatal-, síndrome pós-parto, e outras condições especiais;** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)
- c) à saúde das pessoas portadoras de deficiência física e mental;
- d) à saúde da criança e do adolescente;
- e) à saúde bucal;
- f) aos portadores de hipertensão, hanseníase e diabetes;
- g) ao combate e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;
- h) ao direito da mulher de conceber e evitar a concepção.
- i) aos portadores de anemia falciforme ou traço falciforme;** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)
- j) campanhas dirigidas aos adolescentes, sobre a Prevenção às DST/Aids, gravidez precoce, Métodos Contraceptivos, etc.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)
- k) políticas de saúde voltadas especialmente às diversas etnias, aos cidadãos com diferentes orientações sexuais e às pessoas com necessidades especiais e enfermidades raras;** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Parágrafo Único - O Poder Público deverá criar condições para que as orientações sobre saúde e sexualidade se efetivem na comunidade.

Art. 205 É de competência do Poder Executivo, através da Secretaria da Saúde, a direção do Sistema Único de Saúde do Município.

Art. 206 Órgãos colegiados, com estruturas e atribuições previstas em Lei, participarão do Sistema Único de Saúde.

Art. 207 O sistema de saúde no âmbito do Município será financiado com recursos do orçamento do Município, do Estado, da União, da seguridade Social e outras fontes.

Art. 208 É vedada a nomeação ou designação, para cargo ou função de chefia ou assessoramento na área de saúde, em qualquer nível, de pessoa que participe de

entidades que mantenham contratos, convênios ou sejam credenciadas pelo Sistema Único de Saúde, a nível municipal.

Parágrafo Único - As pessoas, para assumirem papéis diretivos nas unidades de saúde, deverão ser técnicos ou profissionais com experiência comprovada na área de saúde pública e eleitos em lista tríplice pelos representantes de usuários e funcionários.

Art. 209 Todas as Unidades de Saúde do Município deverão manter, em local público, visível e legível a todos os usuários do serviço, placa contendo nomes e números de registro profissional dos médicos, enfermeiros, auxiliares e atendentes de plantão, com os respectivos horários de trabalho. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 1º Na placa com as informações sobre os funcionários plantonistas de cada unidade de saúde, deverão também constar os números atualizados de telefones e endereços eletrônicos das respectivas entidades de classe - COREN e C.R.M. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 2º Manter à disposição dos usuários em todas as unidades de saúde, formulários para sugestões e/ou reclamações, bem como número de telefone da ouvidoria do município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 210 O Município manterá a Ouvidoria da Saúde Municipal para o recebimento de sugestões e reclamações.

Parágrafo Único - A administração municipal fica obrigada a dar ampla divulgação do serviço 0800, a fim de que a comunidade possa ter acesso a este direito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 211 O Poder Público Municipal elegerá nos termos de Lei específica, o Conselho Municipal de Saúde, com atribuições próprias e participação paritária nos termos da Lei Federal 8.142/90 e demais dispositivos legais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

CAPÍTULO IV

Seção I

Da Educação (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 212 A Educação, enquanto direito de todos, é um dever do Estado e da Sociedade e deve ser baseada nos princípios da democracia, da liberdade de expressão, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos, visando constituir-se em

instrumento do desenvolvimento da capacidade da elaboração e de reflexão crítica da realidade.

Art. 213 O ensino municipal será ministrado com base nos seguintes princípios:

- I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
- II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
- III - pluralismo de idéias;
- IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
- V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da Lei, plano de carreira para o magistério, com piso salarial profissional, e ingresso no magistério exclusivamente por concurso público de provas e títulos, e regime jurídico único, para todas as instituições mantidas pelo Município;
- VI - gestão democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade;
- VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - Inclusão Digital Infantil na Rede Municipal de Ensino e Bibliotecas Públicas;
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

IX - Inclusão no Currículo do Ensino Municipal, de matérias especiais sobre a História da Formação do Povo Brasileiro, que leve em conta a participação das raízes Indígena, Africana e das diferentes correntes migratórias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

X - garantia de programas de recreação e educação nos períodos de recesso escolar, sendo para isto utilizados os prédios e equipamentos das Escolas Municipais;
(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

XI - Manutenção de programas de Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos, visando a reinclusão educacional de adultos e a erradicação do analfabetismo no território do Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 214 O Poder Público garantirá a participação de representantes das Secretarias Municipal e Estadual da Educação, do Poder Legislativo, de profissionais ligados à área

e da comunidade, através de órgão colegiado, regido por normas estabelecidas em legislação própria.

§ 1º Para o cumprimento no disposto neste artigo, fica criado pelo Poder Público o Conselho Municipal de Educação, com atribuições estabelecidas por legislação específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 2º Será criado pelo Poder Público, o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com atribuições estabelecidas por legislação específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 215 O Município aplicará, anualmente, 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 216 O Município publicará, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período e discriminadas por nível de ensino.

Art. 217 O Município oferecerá a educação básica, formada pela educação infantil e pelo ensino fundamental, usando metodologia adequada que atenda às diretrizes pré-fixadas em legislação pertinente à matéria.

§ 1º O Município garantirá preferencialmente na rede regular de ensino, educação especial para educandos com necessidades especiais, sempre que possível, integrando-os às crianças sem deficiências. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 2º O Município incorporará a educação de trânsito na rede regular de ensino, preferencialmente de forma interdisciplinar.

Seção II

Da Cultura

Art. 218 O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura, apoiando e incentivando a valorização e difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Município protegerá as manifestações das culturas populares, afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo de formação da civilização nacional.

§ 2º A Lei disporá sobre a fixação de datas consagrativas de alta significação para os

diferentes segmentos étnicos e grupos sociais, e especialmente: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

I - Dia da Emancipação - 18 de Fevereiro; (Feriado Municipal); (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

II - Festa de Santa Cruz - Mês de Maio; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

III - Mês Lítero-Cultural - Mês de Abril; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

IV - Data Oficial de Fundação da Aldeia de M`Boy - 18 de Julho (1554); (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

V - Mês do Folclore - Mês de Agosto; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VI - Mês da Consciência Negra - Mês de Novembro (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VII - Dia da Consciência Negra - 20 de Novembro (Feriado Municipal). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VIII - Semana da Imigração Japonesa e Dia da Imigração Japonesa - 18 de Junho. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 15, de 5 de maio de 2008)

Art. 219 Constituem patrimônio cultural do Município os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores com referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluam:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico ecológico e científico;

Art. 220 O Poder Público, com a colaboração da comunidade pesquisará, identificará, protegerá, promoverá e valorizará o patrimônio cultural do Município por meio de inventário, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação.

Art. 221 Cabe à Administração Pública Municipal, na forma da lei, a gestão da documentação oficial e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

Art. 222 A Lei estabelecerá incentivos à produção e ao conhecimento dos bens e valores culturais.

Art. 223 Os danos e as ameaças ao patrimônio artístico e cultural serão punidos, na forma da lei.

Art. 224 Serão tombados por Lei os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas.

Art. 225 O Poder Público Municipal incentivará a livre manifestação cultural mediante:

I - criação, manutenção e abertura de espaços públicos, devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas;

II - desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com os demais municípios, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e bibliotecas municipais e museus;

III - acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres, inclusive com a implantação de programas de Inclusão Digital, de Incentivo à Leitura, Pesquisa, entre outros; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

IV - promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da arte, artesanato e da cultura;

V - planejamento e gestão do conjunto das ações culturais e artísticas, garantida a participação de representantes da comunidade;

VI - defesa da integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas nacionais em seu território.

VII - garantia da atualização e modernização permanente dos acervos e equipamentos instalados nas Bibliotecas Públicas, com planejamento estratégico anual da criação e ampliação dos Pontos de Cultura, com ênfase nas regiões mais carentes do Município; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VIII - informação e divulgação permanente, por parte do poder público municipal, de toda a programação cultural, bem como dos espaços culturais disponíveis ao público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

IX - isenção fiscal a empresas que patrocinem produção e eventos culturais no âmbito municipal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 226 A Lei estimulará, com mecanismos específicos, os empreendimentos privados que se voltem à preservação e à restauração do patrimônio cultural e artístico do Município, bem como incentivará os proprietários de imóveis e bens culturais tombados a que atendam às recomendações de preservação do patrimônio cultural e artístico.

CAPÍTULO V DO TURISMO E DAS ARTES

Art. 227 O Município, na condição de Estância Turística, deverá ter entre as suas prioridades:

- a) a preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico;
- b) o adequado ordenamento do centro histórico, visando à sua harmonização arquitetônica e paisagística dentro dos padrões históricos e culturais de estilo colonial;
- c) a adequada disciplina visual e viária do centro histórico e artístico, visando a unidade do conjunto, incluindo regras para a fixação de placas indicativas e faixas promocionais, inclusive sinalização de trânsito e denominação de logradouros, cujos projetos deverão prever a integração e a unidade entre si e do conjunto do referido centro histórico.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 006/1998)
- d) a conveniente alocação de serviços de infra-estrutura do Município em busca do desenvolvimento do turismo receptivo como atividade econômica relevante, geradora de riqueza e empregos;
- e) incentivar a instalação de empreendimentos de hotelaria, convenções, restaurantes e casas de espetáculos;
- f) incentivar a instalação e ampliação de empreendimentos e atividades industriais e

comerciais não poluentes e integradas ao meio ambiente equilibrado;

g) incentivar e patrocinar a realização de eventos artísticos, culturais e de lazer, visando ao incremento do turismo nas suas mais variadas formas, quando necessário, em conjugação com os poderes públicos federal e estadual;

h) destinar recursos e incentivar, com o necessário apoio, a divulgação de Embu como Estância Turística.

i) promover o ecoturismo, as atividades econômicas de vocação turística, como a gastronômica, a produção de arte e artesanato, entre outras; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 228 A Secretaria Municipal de Turismo deverá exarar parecer prévio sobre quaisquer atividades, obras ou serviços que possam alterar, modificar ou descaracterizar o chamado `Centro Histórico` do Município, cujos limites geográficos serão estabelecidos por Lei específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 229 Fica criado no âmbito Municipal o Conselho de Turismo e Cultura, cujas atribuições são estabelecidas pela Lei Municipal 1513/93. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 230 Fica estabelecido em caráter permanente o FUMTUR - Fundo Municipal de Turismo e Cultura, nos termos da Lei 1513/93. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 231 SUPRIMIDO.(Suprimido pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 13 de dezembro de 2006)

Art. 232 O Poder Público Municipal promoverá, em parceria com os municípios da região e o Consórcio Intermunicipal - CONISUD, a criação de roteiros integrados de eco-turismo e cultura, por meio de um calendário turístico regional. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

CAPÍTULO VI

DOS ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 233 Cabe ao Município apoiar e incrementar as práticas desportivas, recreativas e de lazer da comunidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 234 O Município proporcionará meios de recreação sadia e construtiva à comunidade, através de:

I - reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins e assemelhados como base física de recreação urbana;

II - construção e equipamento de parques infantis, centros de juventude e edifício de convivência comunal;

III - construção de centros de lazer e cultura, oficinas profissionalizantes e centro cultural formativo e informativo de clubes da terceira idade;

IV - passeios ecológicos, aproveitando os recursos naturais, como rios, vales colinas, lagos e matas para desenvolver atividades recreativas, respeitada a legislação ambiental vigente; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

V - garantia e preservação de espaços de convivência e lazer; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VI - adequação de todos os equipamentos de lazer e cultura, parques, jardins, parques infantis, centros culturais e outros, para garantir o acesso e o pleno desenvolvimento às pessoas com necessidades especiais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

CAPÍTULO VII

DA PROMOÇÃO SOCIAL

Seção I

Das Ações Gerais

Art. 235 As ações do Município, por meio de programas e projetos na área de promoção social, serão organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas com base nos seguintes princípios:

I - participação da comunidade;

II - integração social dos munícipes;

III - a aplicação de recursos em programas prioritários na área social.

Art. 236 O Município dará prioridade para a assistência pré-natal e à infância, assegurando ainda condições de prevenção de deficiências e integração social de seus portadores mediante assistência médica, educacional e social e treinamento para o trabalho e para a convivência.

Art. 237 **É assegurado, na forma da lei, às pessoas com necessidades especiais e aos idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 238 **Os idosos terão prioridade e proteção especial no atendimento em repartições públicas ou de prestadoras de serviços públicos instaladas no território municipal, sendo dispensados de filas ou demoras que coloquem em risco sua integridade física ou emocional.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 239 **O Município manterá o Conselho do Idoso, cujas atribuições e forma de constituição serão estabelecidas por legislação específica.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 240 É vedada a distribuição de recursos públicos, na área de promoção social, diretamente ou por indicação e sugestão ao órgão competente, por ocupantes de cargos eletivos.

Art. 241 A administração municipal incentivará a criação de centros educacionais atendendo às seguintes metas:

I - criação e educação de crianças e adolescentes abandonados;

II - recuperação de adolescentes drogados e viciados;

III - reabilitação de adolescentes delinquentes;

IV - Proteção especial à privacidade e atendimento dos jovens em regime de Liberdade Assistida, garantindo-se assim a total ressocialização destes adolescentes, inclusive com vaga escolar, orientações de saúde, reinclusão no mercado de trabalho e outras medidas que se fizerem necessárias; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

V - geração de Políticas Públicas para a Juventude, com ênfase nas áreas Social, de Saúde e Orientação e Educação Sexual, Cultural, Educacional e de Formação para o Trabalho. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 242 O Município através da Secretaria da Promoção Social, atuará junto às empresas privadas do Município, no sentido de que se cumpram as disposições da

legislação trabalhista para que invistam em creches, ou em outros equipamentos sociais próprios existentes no Município, que prestem atendimento ao menor.

Art. 243 O Município incentivará programas públicos e junto às empresas, a fim de garantir a oportunidade de trabalho a egressos do sistema prisional, visando a produção de bens e equipamentos sociais de interesse para a comunidade carente. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 244 O Município manterá como política permanente de governo, Centros Especiais de Referência, para o atendimento nos diferentes campos, a saber: (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

I - Centro de Referência do Idoso, com criação de Políticas Culturais voltadas à terceira idade; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

II - Centro de Referência da Mulher; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

III - Centro de Referência da Juventude; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

IV - Centro de Referência para a Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, com serviço especial denominado SOS Discriminação Racial e de Gênero, com sistema telefônico de atendimento gratuito. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 1º O Município manterá por meio de consórcio ou convênio, Casa de Apoio para Mulheres vítimas de violência doméstica e sexual, inclusive com assistência jurídica, de saúde e psicológica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 2º O Município manterá por meio de consórcio ou convênio, Casa de Apoio às Crianças e Adolescentes vítimas de violência doméstica e sexual, ou quaisquer outros tipos de abusos à sua integridade física e moral, inclusive com assistência jurídica, psicológica e de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

§ 3º O município manterá por meio de consórcio ou convênio, Casa de Apoio aos Idosos vítimas de abandono, violência ou qualquer tipo de desamparo, inclusive com assistência jurídica, psicológica e de saúde. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 245 O município reservará, na forma prevista em Lei Federal, cotas de vagas nos

Concursos Públicos em âmbito Municipal, para negros e pessoas com necessidades especiais. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Seção II

Dos Direitos da Criança e do Adolescente (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 246 **O município terá políticas públicas especialmente voltadas para a proteção e promoção aos direitos da Criança e do Adolescente, em conformidade com as normas previstas na Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 247 **A administração Municipal criará e manterá por meio de lei específica um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, nos limites impostos pela Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 248 **A Administração Municipal proverá os meios materiais e humanos no sentido de proporcionar o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no âmbito municipal, não podendo, sob quaisquer pretextos, omitir-se de sua responsabilidade sobre esta questão.** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Seção III

Do Trabalho, Emprego e Renda (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 249 **O poder Público Municipal incentivará no âmbito do território de Embu, a promoção do Trabalho, da Qualificação Profissional, do Emprego e Renda de seus cidadãos, por meio de:** (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

I - criação de políticas públicas voltadas à educação técnica e Inclusão Digital do Trabalhador desempregado, com ênfase ao primeiro emprego; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

II - criação e manutenção de uma Incubadora de Cooperativas e OSCIPS; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

III - apoio ao pequeno e micro-negócio, através de mecanismos de financiamento, como o Micro-Crédito Municipal, Banco do Povo e outras medidas similares; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

IV - criação de alternativas micro-rurais - ou `rurbanas` - envolvendo hidroponia,

pesqueiros, plantas ornamentais e medicinais, criação de aves e pequenos animais, entre outras de baixo impacto ambiental; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

V - criação de Frentes Emergenciais de Trabalho, mantidas diretamente pela Administração Pública Municipal, ou em parceria, por meio de convênios com as esferas dos governos Estadual e Federal; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VI - criação e manutenção do PAIT - Posto de Atendimento Integral do Trabalhador, que além da coleta de informações sobre vagas de empregos no município, seja um Posto de orientação integral, de requalificação, visitas sociais, etc.; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

VII - além do PAIT, o trabalhador desempregado, com especial apoio do Poder Público Municipal, por meio de Cadastro Social, terá acesso ao Banco de Alimentos do Município. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

CAPÍTULO VIII

DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 250 O Município promoverá a defesa do consumidor, mediante adoção de medidas de orientação e fiscalização definidas em Lei, especialmente a Lei Federal 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 251 O Poder Público Municipal manterá um Departamento de Proteção aos Direitos do Consumidor - PROCON, devidamente equipado e com profissionais treinados, inclusive para orientação jurídica, visando o atendimento aos Direitos dos Cidadãos previstos em Lei. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 252 O Poder Público Municipal regulamentará por meio de Lei, o tempo máximo de atendimento em Agências Bancárias e outros Serviços Públicos de Concessionárias instaladas no Município, sendo que a Prefeitura regulamentará inclusive os mecanismos de controle e fiscalização. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

CAPÍTULO IX

DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 253 Tendo em vista o bem estar e a segurança dos cidadãos embuenses, o Poder

Público Municipal criará e manterá uma Guarda Civil Municipal, com atribuições e efetivo estabelecidos por Lei específica, dentro dos limites previstos nas Constituições Federal e Estadual. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 254 O Município criará e manterá o Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG, cujas atribuições e forma de constituição serão estabelecidas por legislação específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

Art. 255 O Município criará e manterá o Conselho Municipal Anti-Drogas - COMAD, cujas atribuições e forma de constituição serão estabelecidas por legislação específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 012/2006)

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 256 Mantendo o valor originalmente fixado na legislatura anterior, a Câmara Municipal poderá, no prazo de 06 (seis) meses, proceder a uma única alteração dos critérios de reajuste da remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores constantes, respectivamente, do decreto legislativo e da resolução, como propósito de possibilitar a constante atualização da expressão monetária, a fim de preservar o seu valor real.

Art. 257 A Câmara Municipal fará a revisão do seu Regimento Interno até o dia 31 (trinta e um) de maio de 2008 (dois mil e oito).

Parágrafo Único - O Regimento Interno atualmente em vigor terá sua validade prorrogada até o dia 31 (trinta e um) de maio de 2008 (dois mil e oito). (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 14, de 14 de fevereiro de 2008)

Art. 258 O Município comemorará anualmente no dia 18 (dezoito) de fevereiro a data de sua emancipação.

Art. 259 O território do Município, bem como seus limites, é o definido pela legislação estadual competente.

Art. 260 O Município mandará imprimir esta Lei Orgânica para distribuição nas escolas e entidades representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que se faça a mais ampla divulgação de seu conteúdo.

Art. 261 Esta Lei entra em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Câmara Municipal da Estância Turística de Embu, em 05 (cinco) de abril de 1990 (um mil novecentos e noventa).

JOSÉ IBRAIM MENDES

Presidente

GERALDO CAMILO DA SILVA

Vice-Presidente

GABRIEL FIDELIS DA SILVA

1º Secretário

LUIZ GONZAGA DE LIMA

2º Secretário

VEREADORES:

Annis Neme Bassith

Ézio Coral

Clóvis Tenório Aparecido

Geraldo Donizetti da Silva

Geraldo Leite da Cruz

João Maria Peres

José Alves de Souza

Josmar Begalli de Figueiredo

Manoel Raymundo dos Santos

Maria das Graças de Souza

Mário Moura Gomes

Osmar Ferreira Meira

Ozorino Barbosa Santos

Noriyasu Tanida

Walter Soledade de Almeida